

Aula 16

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

17 de Maio de 2026

Índice

1) Ordem Social - Disposição Geral (art. 193, CF/88)	3
2) Seguridade Social - Disposições Gerais (art. 194 e art. 195, CF/88)	5
3) Seguridade Social - Saúde (art. 196 - art. 200, CF/88)	18
4) Seguridade Social - Previdência Social (art. 201 - art. 202, CF/88)	26
5) Seguridade Social - Assistência Social (art. 203 - art. 204, CF/88)	33
6) Educação (art. 205 - art. 214, CF/88)	37
7) Cultura (art. 215 - art. 216-A, CF/88)	45
8) Desporto (art. 217, CF/88)	48
9) Ciência, Tecnologia e Inovação (art. 218 - art. 219-B, CF/88)	50
10) Comunicação Social (art. 220 - art. 224, CF/88)	53
11) Meio Ambiente (art. 225, CF/88)	56
12) Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso (art. 226 - art. 230, CF/88)	62
13) Índios (art. 231 e art. 232, CF/88)	66
14) Questões Comentadas - Ordem Social - MULTIBANCAS	72
15) Lista de Questões - Ordem Social - MULTIBANCAS	110



ORDEM SOCIAL: DISPOSIÇÃO GERAL

Segundo o art. 6º, CF/88, são **direitos sociais** a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. São os chamados **direitos de segunda geração**, que exigem prestações positivas do Estado em prol dos indivíduos. Por isso, são denominados **liberdades positivas**.

O conjunto de normas que busca a concretização dos direitos sociais é denominado de **ordem social**. Em outras palavras, a ordem social compreende um conjunto de normas relacionadas com o bem-estar da população, como, por exemplo, o direito à educação, à cultura, ao lazer e ao desporto, ao trabalho e sua justa remuneração, à saúde, previdência social e à assistência social, dentre outros.

A constitucionalização da ordem social foi resultado da **mudança do papel do Estado**, que, ao final da Primeira Guerra Mundial, passou a atuar como agente garantidor do bem-estar e da justiça social.¹ No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira que previu normas sobre a ordem social. A Constituição de 1988, por sua vez, reservou todo o Título VIII para tratar da ordem social.

Segundo José Afonso da Silva, a CF/88 deu bastante realce à ordem social, que forma, junto com os direitos fundamentais, o **núcleo substancial do regime democrático** instituído.² Cabe destacar, todavia, que no título relativo à ordem social estão previstas algumas matérias que não são propriamente a ela relacionadas. É o caso, por exemplo, de normas sobre ciência e tecnologia e meio ambiente.

Na CF/88, a ordem social constitui um **conjunto de normas sobre as seguintes matérias**: seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia; comunicação social; meio ambiente; família, criança, adolescente, jovem e idoso; e índios.

Segundo o art. 193, CF/88, a ordem social tem como base o **primado do trabalho**, e como objetivo o **bem-estar** e a **justiça sociais**. Reconhece-se, assim, que o trabalho é fator primordial para o desenvolvimento social e econômico do Estado; é através dele, afinal, que os indivíduos conseguem recursos para satisfazer suas necessidades e alcançar o bem-estar social. Nesse sentido, há grande relação entre a ordem social e a ordem econômica: o art. 170, CF/88, estabelece que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho.

¹ CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição. Ed. Juspodium. Salvador: 2012, p. 1301.

² SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 35ª edição. Ed. Malheiros, São Paulo, 2012, pp. 830 – 831.



FICA A DICA



A Emenda Constitucional nº 108, de 2020, acrescentou o parágrafo único ao art. 193. O novo dispositivo trata a respeito do **planejamento** das políticas sociais e assegura a **participação da sociedade** nos processos de formulação, monitoramento, controle e avaliação daquelas políticas. É uma norma constitucional de **eficácia limitada**, já que sua aplicação prática depende de lei. Veja o artigo completo:

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.



SEGURIDADE SOCIAL: DISPOSIÇÕES GERAIS

Seguridade Social

Conceito:

Os direitos relativos à **saúde**, à **previdência** e à **assistência social** são assegurados mediante um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade: a **seguridade social**. É exatamente isso o que dispõe o art. 194, *caput*, CF/88.

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

É interessante notar que as ações relativas à seguridade social não são implementadas exclusivamente pelo Estado (poderes públicos). É óbvio que o Estado tem uma importante tarefa na implementação das ações relativas à seguridade social. No entanto, essas ações **também são de iniciativa da sociedade**.

É por meio da seguridade social que se estabelece um **sistema de proteção social** para os indivíduos, garantindo que, mesmo diante de **situações de vulnerabilidade** (doença, idade avançada, morte, acidente, reclusão, maternidade), eles possam prover o seu sustento e o de sua família.

FIQUE ATENTO!



A seguridade social engloba três áreas: a) **previdência social**; b) **saúde** e; c) **assistência social**. São comuns questões em que o examinador tenta causar confusão quanto aos conceitos de previdência social e seguridade social. Um exemplo de questão seria a seguinte:

"A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde e à assistência social."

Essa questão está **ERRADA**. A seguridade social é que engloba a saúde, previdência e assistência social.



HORA DE PRATICAR!



(MPE/RO – 2023) A seguridade social compreende a assistência social, o trabalho e a saúde.

Comentários:

Conforme o caput do art. 194 da CF/88, seguridade social compreende assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Questão errada.

(ANM – 2022) As políticas públicas desenvolvidas pelos poderes públicos e pela sociedade no âmbito da seguridade social destinam-se a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Comentários:

A questão vai ao encontro do *caput* do art. 194 da CF/88, o qual dispõe que a seguridade social engloba três áreas: previdência social, saúde e assistência social. Questão correta.

Princípios constitucionais da seguridade social:

A **organização** da seguridade social **compete ao Poder Público**, nos termos da lei, devendo ser observados certos princípios previstos na Constituição. Esses princípios são, ao mesmo tempo, verdadeiros **objetivos da seguridade social**.

A seguir, falaremos, um a um, de todos eles. Desde já, fiquem atentos ao seguinte: são todos princípios da seguridade social (e não da previdência social, como algumas bancas gostam de dizer!). Portanto, são princípios que se aplicam às três grandes áreas da seguridade social: previdência, saúde e assistência social.

a) **Universalidade da cobertura e do atendimento:**

Temos, aqui, dois princípios: a **universalidade da cobertura** e a **universalidade do atendimento**.

A universalidade da cobertura, também chamada de **universalidade objetiva**, consiste em proteger o **maior número de situações de risco social**; com isso, outorga-se aos indivíduos uma ampla proteção social, contra as diversas situações de vulnerabilidade (doença, velhice, maternidade, acidente, reclusão, dentre outras).

A universalidade de atendimento, também chamada de **universalidade subjetiva**, consiste em **proteger todos os indivíduos** que necessitarem da seguridade social. Destaque-se, todavia, que:

- a previdência social é direito apenas das pessoas que com ela contribuírem;
- a saúde é direito de todos;
- a assistência social é direito de todos que dela necessitarem e independe de contribuição.



b) **Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais:**

Esse princípio tem como objetivo ofertar uma **proteção social isonômica** às populações urbanas e rurais. Não interessa se o indivíduo mora no campo ou na cidade: os benefícios e serviços a ele concedidos devem ser os mesmos.

Há que se destacar que **não só os benefícios** (como aposentadoria e pensão por morte) devem ser concedidos de maneira isonômica às populações urbanas e rurais. O princípio da uniformidade e equivalência **também se aplica aos serviços** da seguridade social como, por exemplo, o atendimento médico pelo SUS.

c) **Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços:**

Nas lições mais básicas de Economia, sabe-se que os recursos são sempre escassos face às necessidades ilimitadas. Por mais que o Governo arrecade contribuições sociais, o orçamento nunca será suficiente para atender todas as pessoas, diante de todas as situações de risco social.

Em razão disso é que o Governo se utiliza do **princípio da seletividade**, **estabelecendo critérios** para a prestação dos benefícios e serviços ou, em outras palavras, **definindo parâmetros para a seleção** daqueles que serão beneficiados pelas ações da seguridade social. Ressalte-se que, na definição desses critérios, deve-se dar **prioridade na prestação dos benefícios e serviços a quem mais necessita** e, com isso, promover a redistribuição de renda em favor dos mais pobres (distributividade).

Um bom exemplo de aplicação desse princípio é o salário-família, que somente será devido aos trabalhadores de baixa renda, nos termos do art. 7º, XII, CF/88.

d) **Irredutibilidade do valor dos benefícios:**

A irredutibilidade do valor dos benefícios é uma verdadeira **garantia dos beneficiários da seguridade social**. É um importante princípio, que se aplica de 2 (duas) maneiras diferentes.

No caso de **benefícios previdenciários** (pensão por morte e aposentadoria, por exemplo), a CF/88 garante que **não haverá redução do valor real** (art. 201, § 4º). Preserva-se, assim, o poder aquisitivo do segurado da previdência social, impedindo-se que o benefício seja corroído pela inflação. O STF também já reconhece que os benefícios previdenciários estão protegidos em seu valor real.¹

Já no caso de outros **benefícios da seguridade social** (como o benefício assistencial), a CF/88 garante a **preservação do valor nominal**. Esses benefícios não estarão protegidos contra os efeitos da inflação. O que se veda é que, por exemplo, a legislação infraconstitucional, estabeleça um valor menor para os benefícios da seguridade social.

e) **Equidade na forma de participação no custeio:**

O princípio da equidade na formação de participação no custeio é decorrência do princípio da **capacidade contributiva**. Segundo esse princípio, cada um deverá contribuir na proporção da sua capacidade contributiva; assim, aqueles com maiores rendas deverão contribuir mais.

É necessário enfatizar que o princípio da equidade na forma de participação no custeio **aplica-se apenas à previdência social**. Isso porque essa é a única área, dentro da seguridade social, que depende da contribuição dos segurados. Desse modo, as contribuições para a previdência social

¹ AI 689.077 – AgR – Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento em 30.06.2009.



são maiores ou menores, conforme a renda do segurado. Rendas maiores correspondem a alíquotas maiores de contribuições para a seguridade social.

f) **Diversidade da base de financiamento:**

Falaremos mais adiante sobre detalhes acerca do financiamento da seguridade social. No entanto, desde já, vale destacar que o **financiamento da seguridade social** será **feito por toda a sociedade** (art. 195, CF/88).

O princípio da diversidade da base de financiamento propugna, portanto, que a seguridade social tenha **múltiplas fontes de financiamento**. Assim, a seguridade social não será financiada por segmentos específicos; ao contrário, o financiamento caberá à sociedade como um todo. O objetivo é conferir maior **estabilidade ao sistema de proteção social**. Uma vez que os recursos têm origem em segmentos sociais e econômicos diferentes, eventuais oscilações econômicas afetarão em menor grau a obtenção de recursos pelos cofres públicos. Trata-se da famosa previsão popular de “não se colocarem todos os ovos na mesma cesta”. Caso a cesta caia, ainda sobrarão alguns ovos! ☺

A EC nº 103/2019, ao tratar da diversidade da base de financiamento, passou a prever que devem ser identificadas “em **rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social**”. Isso significa que **o orçamento público deverá refletir, separadamente**, cada uma das áreas da seguridade social (saúde, previdência e assistência social), permitindo que a sociedade acompanhe as ações governamentais em cada uma delas.

Refletindo a aplicação do princípio da diversidade da base de financiamento, o art. 195, § 4º, CF/88, dispõe que a **lei poderá instituir outras fontes** destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social. Estudaremos mais sobre esse dispositivo, mas, por ora, é importante sabermos que existe previsão constitucional para a **ampliação da base de financiamento da seguridade social**.

g) **Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados:**

Esse é o princípio que fundamenta a gestão e a administração do sistema de seguridade social. Busca-se promover a **ampla participação da sociedade** na gestão da seguridade social (caráter democrático da gestão). Além disso, objetiva permitir que os **diversos setores da sociedade participem** da administração do sistema de proteção social (caráter descentralizado).

Nesse sentido, a **gestão quadripartite** garante a participação dos empregados, empregadores, aposentados e do Governo nas instâncias gestoras do sistema de seguridade social. Com isso, democratiza-se a gestão do sistema, assegurando a participação de diferentes segmentos representativos da sociedade na administração dos recursos da seguridade.

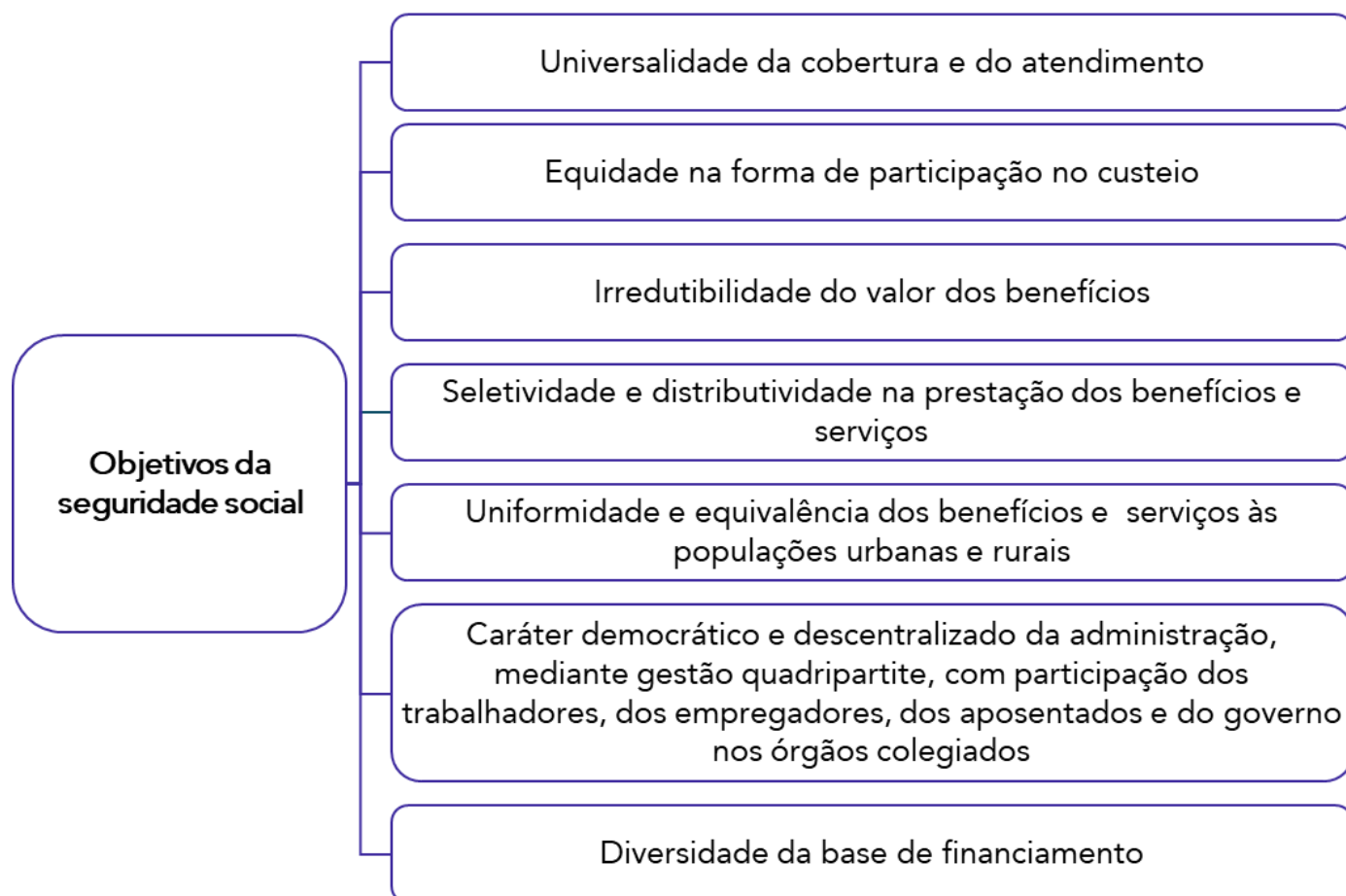
FIQUE ATENTO!



As bancas examinadoras adoram fazer pegadinhas misturando os princípios da seguridade social. Alguns exemplos de assertivas em que ocorrem essa "mistureba" seriam:

- a) É princípio da seguridade social a uniformidade da cobertura e do atendimento. **ERRADA**. O correto seria **universalidade** da cobertura e do atendimento.
- b) É princípio da seguridade social é a uniformidade na participação no custeio. **ERRADA**. O correto seria **equidade** na forma de participação no custeio.

Revisemos os objetivos da Seguridade Social com um esquema!



Financiamento da Seguridade Social:

O financiamento da seguridade social é regulado pelo art. 195, CF/88, sobre o qual comentaremos, detalhadamente, a seguir:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:



a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

Conforme já havíamos comentado, a **diversidade da base de financiamento** é um dos princípios constitucionais da seguridade social. É justamente com base nesse princípio que a seguridade social será **financiada por toda a sociedade**. É claro, não é apenas a sociedade que irá financiar a seguridade social; esse importante papel também está nas mãos do Estado.

O Estado irá financiar a seguridade social mediante **recursos provenientes dos orçamentos** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Cada um desses entes federativos irá, afinal, destinar um determinado montante de recursos para a seguridade social.

Por sua vez, a sociedade financiará a seguridade social a partir dos recursos obtidos com a incidência de **contribuições sociais**. A Constituição Federal de 1988 dá embasamento jurídico para a instituição de diferentes tipos de contribuições sociais.

a) Do **empregador**, da **empresa** e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

- a **folha de salários** e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

- a **receita ou o faturamento**;

- o **lucro**.

As contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o faturamento são o PIS/PASEP e a COFINS. Por sua vez, a contribuição social incidente sobre o lucro é a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).

b) Do **trabalhador e dos demais segurados da previdência social**, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201.

O art. 201 trata do RGPS (Regime Geral de Previdência Social). As aposentadorias e pensões concedidas ao amparo desse regime previdenciário **não terão incidência** das contribuições sociais.



A EC nº 103/2019 passou a prever que **podem ser adotadas alíquotas progressivas** de acordo com o valor do salário de contribuição. Assim, aqueles trabalhadores com maiores rendas terão alíquotas maiores relativas à contribuição social, refletindo o princípio da equidade na forma de participação no custeio.

c) Sobre a **receita de concursos de prognósticos**. Concursos de prognósticos são as conhecidas loterias.

d) Do **importador de bens ou serviços do exterior**, ou de quem a lei a ele equiparar. As contribuições sociais incidentes sobre a importação são o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação.

e) A **contribuição social sobre bens e serviços** é uma novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 132/2023 (Reforma Tributária). Na prática ainda não foi implementada, mas o será ao longo dos próximos anos.

INDO MAIS FUNDO!



A Constituição Federal **não institui** nenhuma contribuição social. Ela apenas **concede autorização** para que as contribuições sociais sejam instituídas.

A instituição das contribuições sociais previstas pelo art. 195, CF/88, depende da edição de **lei ordinária**. Assim, a instituição da CSLL e das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS foi realizada mediante essa espécie normativa.

§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

§ 2º - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

Sabemos que o Estado também participa do financiamento da seguridade social, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O que o art. 195, § 1º, estabelece é que os **recursos destinados à seguridade social** estarão previstos no **orçamento de cada ente federativo**. Assim, os recursos que o Estados, Distrito Federal e Municípios destinarem à seguridade social não integrarão o orçamento da União; ao contrário, integrarão o orçamento de cada um desses entes federativos.

E como será elaborada a proposta de orçamento da seguridade social?

Ela será **elaborada de forma integrada** pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social. Devem ser levados em consideração as **metas e prioridades** definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

Com base no art. 195, § 4º, a base de financiamento da seguridade social poderá ser ampliada. Em outras palavras, a **lei poderá instituir outras fontes** destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social. Há que se observar, todavia, o art. 154, I, CF/88.

E de que trata esse dispositivo?

O art. 154, I, trata da **competência tributária residual** da União. Para a criação de novas contribuições sociais, não previstas no texto constitucional, será necessária **lei complementar**.

§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".

§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

O § 5º diz respeito ao **princípio da preexistência do custeio em relação aos benefícios e serviços**. Para a criação, majoração ou extensão de um benefício ou serviço, será necessário que exista a correspondente **fonte de custeio total**. O Estado deverá agir de forma prudente: deverão existir recursos suficientes para criar novos benefícios.

O § 6º dispõe que as contribuições sociais **deverão observar o princípio da noventena** (ou da anterioridade nonagesimal), mas não precisam obedecer ao princípio da anterioridade. Em outras palavras, as contribuições sociais só poderão ser exigidas **após decorridos noventa dias** da data da publicação da lei que as houver **instituído ou aumentado**. Não é necessário aguardar o próximo exercício financeiro para que elas sejam exigidas, uma vez que não obedecem ao princípio da anterioridade.

O § 7º, apesar de mencionar expressamente "isenção", é uma hipótese de **imunidade tributária**. Tecnicamente, o mais adequado é mesmo falar-se em imunidade, assim denominadas todas as hipóteses de não-incidência previstas no texto da CF/88. Pois bem, as **entidades beneficentes de assistência social** que atendam às exigências estabelecidas em lei terão imunidade de contribuições sociais.

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

Há diversos tipos de segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Não é nosso objetivo aprofundar demais nesse tema; entretanto, vale a pena termos a noção de que são os



seguintes os **segurados do RGPS**: empregados, empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos, segurados facultativos e segurados especiais.

O § 8º nos traz a figura dos **segurados especiais**. São assim chamados aqueles que exercem suas atividades em regime de economia familiar e sem empregados permanentes. Ao contrário dos outros segurados do RGPS, eles não têm uma renda periódica e, portanto, sua contribuição precisa ser diferenciada. É por isso que a CF/88 determina que a **contribuição dos segurados especiais** será feita mediante a aplicação de uma **alíquota sobre o resultado da comercialização da produção**.

Essa previsão constitucional visa facilitar o cumprimento das obrigações tributárias por esses contribuintes, devido às suas características peculiares, como moradia em locais muitas vezes afastados dos centros urbanos, por exemplo.

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do inciso I do caput.

As contribuições sociais às quais o § 9º faz menção são aquelas pagas pelo empregador, pela empresa ou por entidade a ela equiparada. Dispõe a Constituição Federal que **as alíquotas dessas contribuições** poderão ser **diferenciadas** em razão de 4 (quatro) fatores:

- Atividade econômica.
- Utilização intensiva de mão-de-obra.
- Porte da empresa.
- Condição estrutural do mercado de trabalho.

A EC nº 103/2019 passou a autorizar **bases de cálculo diferenciadas** em relação às **contribuições sociais** incidentes **sobre a receita ou faturamento** e **sobre o lucro**. Assim, como exemplo, a base de cálculo da CSLL poderá ser diferenciada, favorecendo ou onerando determinados tipos de empresa.

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

§ 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput.

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.

§ 13. (Revogado).

§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou



superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições.

Esse são dispositivos muito pouco cobrados em provas de Direito Constitucional! E, mesmo que sejam cobrados, a banca examinadora não irá além do que dispõe a literalidade da norma. O aprofundamento desses temas seria objeto de estudo do Direito Previdenciário.

§ 15. A contribuição prevista no inciso V do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária.

§ 16. Aplica-se à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no art. 156-A, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13.

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do caput não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, 156-A e 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239.

§ 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.

§ 19. A devolução de que trata o § 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos arts. 100, § 15, 166, §§ 9º, 12 e 17, e 198, § 2º.

Os §§ 15 a 19 foram todos incluídos pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023 (Reforma Tributária). Todos eles traçam aspectos a respeito da contribuição sobre bens e serviços prevista no inciso V do art. 195, que será implementada ao longo dos próximos anos de forma escalonada.

Conforme o inciso V, referida contribuição deve ser instituída por meio de **lei complementar**. No entanto, nos termos do § 15, a **alíquota** dessa contribuição pode ser fixada por meio de **lei ordinária**.



A contribuição sobre bens e serviços **deve ser instituída por meio de lei complementar, mas sua alíquota pode ser fixada por meio de lei ordinária.**

Outro aspecto importante a respeito da contribuição sobre bens e serviços é a possibilidade de sua **devolução a pessoas físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.**



HORA DE PRATICAR!



(TRT/8ª Região – 2022) A seguridade social deve obedecer à seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

Comentários:

A seletividade e distributividade na prestação dos benefícios está prevista no art. 194, parágrafo único, inciso III, da CF/88. Questão correta.

(DPE-PI – 2022) A Constituição Federal permite a incidência de contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social.

Comentários:

Ao contrário do que afirma a questão, o art. 195, inciso II, da CF/88, veda a incidência de contribuição previdenciária sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo RGPS. É bom destacar que no âmbito do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), o art. 40, § 18, da CF/88, prevê a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Questão errada.

(PC-SE – 2021) A criação de outras fontes, que não aquelas previstas no texto constitucional, destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da seguridade social deverá ser veiculada por meio de lei complementar.

Comentários:

O art. 195, § 4º, da CF/88 dispõe que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no **art. 154, inciso I**. Este último dispositivo constitucional, por sua vez, menciona que a União poderá instituir novos impostos mediante **lei complementar**. Nesse sentido, pode-se concluir que a criação de outras fontes de custeio para a seguridade social deve ser veiculada por meio de lei complementar. Questão correta.

(TRT 16ª Região – 2015) A seguridade social é técnica de proteção social, custeada solidariamente por toda a sociedade segundo o potencial de cada um, propiciando universalmente a todos o bem-estar das ações de saúde e dos serviços assistenciais, conforme a realidade socioeconômica, e das prestações previdenciárias.

Comentários:



A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à **saúde, à previdência e à assistência social**. O financiamento da seguridade social é feito solidariamente por toda a sociedade, levando-se em consideração a capacidade contributiva. Questão correta.

(TRE-MA – 2015) Poderá ser criado, majorado ou estendido benefício ou serviço da seguridade social, independente de fonte de custeio total.

Comentários:

Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total (art. 195, § 5º, CF/88). Questão errada.

(MPOG – 2015) A seguridade social tem como diretrizes a igualdade na forma de participação do custeio; a gestão bipartite entre gestores e representantes da população; e a universalidade do atendimento com o beneficiamento da população urbana e rural.

Comentários:

São princípios da seguridade social, dentre outros, a equidade na forma de participação no custeio, a gestão quadripartite, a universalidade da cobertura e do atendimento. Questão errada.

(TCE-AM – 2015) A contribuição social da empresa incidirá exclusivamente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos a pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício.

Comentários:

A contribuição social da empresa também incide sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Questão errada.

(TCE-AM – 2015) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

Comentários:

É isso mesmo! Cada ente federativo terá o seu próprio orçamento da seguridade social. Questão correta.

(TJ-PB – 2015) A seguridade social tem caráter contributivo e filiação obrigatória.

Comentários:

Apenas a previdência social é que tem caráter contributivo. A saúde e assistência social independem de contribuição. Questão errada.

(TRT 1ª Região – 2015) A organização da seguridade social deve objetivar a universalidade da cobertura e do atendimento, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e a diversidade da base de financiamento.

Comentários:

A universalidade da cobertura e do atendimento, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e a diversidade da base de financiamento são alguns dos **princípios da seguridade social**. Questão correta.

(TCE-CE – 2015) Lei complementar poderá instituir outras contribuições sociais – para além daquelas previstas na Constituição – destinadas a garantir a manutenção ou expansão da



seguridade social, desde que sejam não cumulativas e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição.

Comentários:

A criação de novas contribuições sociais, não previstas no texto constitucional, depende da edição de lei complementar. Questão correta.



SEGURIDADE SOCIAL - SAÚDE

A Constituição Federal de 1988 elevou a saúde à condição de **direito fundamental**, ao relacioná-la entre os direitos sociais, previstos no art. 6º. O art. 196, CF/88 dá especial relevo à saúde no contexto da ordem social:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desse dispositivo, extraímos várias conclusões importantes:

- a) A saúde é direito de todos, **independentemente** de qualquer contribuição.
- b) A saúde é um **dever do Estado**, que buscará garantir esse direito mediante políticas sociais e econômicas.
- c) O objetivo das políticas sociais e econômicas será **reduzir o risco de doença e de outros agravos** e promover o **acesso universal e igualitário** às ações e serviços de saúde.
- d) A partir da leitura do art. 196, percebe-se, que o direito à saúde, devido à sua relevância, se apoia em dois importantes princípios: são os **princípios da universalidade** e da **igualdade de acesso**.

Cabe destacar o entendimento do STF de que o **caráter programático da regra inscrita no art. 196** da Carta Política (que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro) **não pode se converter em promessa constitucional inconsequente**, sob pena de o Poder Público, fraudando justa expectativa nele depositada pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental (RE 368.041, DJ de 17.06.2005).

INDO MAIS FUNDO!



Não se admite que um paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) **pague um valor adicional** para ter acesso a acomodações superiores ou atendimento médico diferenciado. Práticas como essas, caso ocorridas na rede pública, **violariam o acesso universal e igualitário** às ações e serviços públicos de saúde.

Segundo o STF, *"é constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento*



diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) ou por conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes".¹

Segundo o art. 197, CF/88, as ações e serviços de saúde são de **relevância pública**. É em razão disso que **cabe ao Poder Público** dispor, nos termos da lei, sobre a **regulamentação, fiscalização e controle** das ações e serviços de saúde. Entretanto, a **execução** dessas atividades deve ser feita **diretamente (pelo próprio Poder Público) ou através de terceiros** e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

FIQUE ATENTO!



- 1) A regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços públicos de saúde cabe ao Estado (Poder Público).
- 2) A execução das ações e serviços de saúde cabe ao Poder Público e, também, à iniciativa privada (pessoas físicas e jurídicas de direito privado).

O art. 198, CF/88 é responsável pela institucionalização constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS):

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III - participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

- I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);
- II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 155 e 156-A e dos recursos de que tratam os

¹ RE 581.488/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 03.12.2015



arts. 157 e 159, I, "a", e II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 156 e 156-A e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b", e § 3º.

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal;

FIQUE ATENTO!



A União deve empregar, **no mínimo, 15%** da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro em ações e serviços públicos de saúde.

A **Lei Complementar nº 141/2012** estabelece os percentuais de receita que devem ser empregados por Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede **regionalizada** e **hierarquizada** e constituem um sistema único (SUS). A regionalização tem como objetivo permitir a adaptação das ações e serviços de saúde às necessidades locais. A hierarquização consiste na distribuição de tarefas entre os entes federativos de acordo com níveis crescentes de complexidade.

Na organização do Sistema Único de Saúde (SUS), devem ser observadas **3 (três) diretrizes**:

a) **descentralização, com direção única em cada esfera de governo**. Há uma autoridade única, em cada esfera da federação, para gerenciar os serviços públicos de saúde. Em âmbito federal, é o Ministério da Saúde; em âmbito estadual e municipal, são as Secretarias de Saúde. Note que a direção do SUS é centralizada; no entanto, as ações e serviços públicos de saúde são descentralizadas.

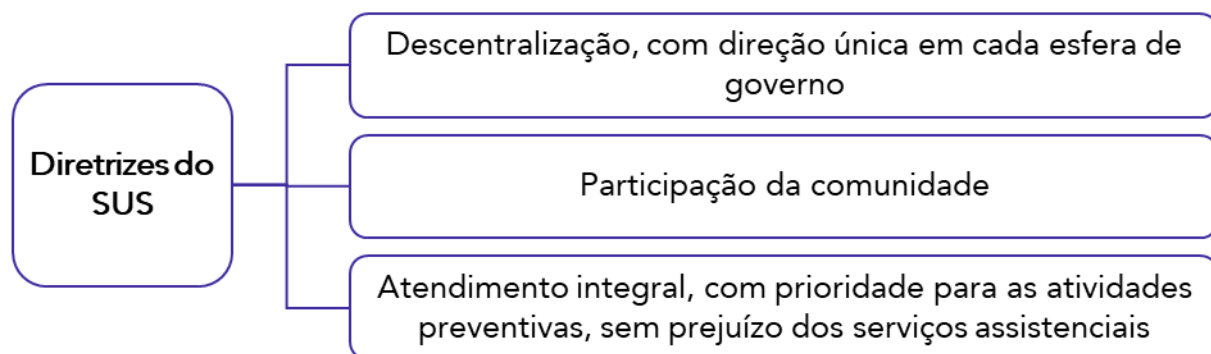
b) **atendimento integral**, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Trata-se do **princípio da integralidade**, segundo o qual a cobertura a



ser oferecida deverá ser a mais ampla possível. Deve ser dada prioridade para as atividades preventivas, a fim de evitar ou reduzir o risco de patologias.

c) **participação da comunidade**. Busca-se, com isso, assegurar a participação dos indivíduos no estabelecimento de políticas públicas de saúde.

Cabe destacar que o Sistema Único de Saúde (SUS) será financiado com **recursos do orçamento da seguridade social** de cada ente federativo, bem como de outras fontes. Nada mais natural que isso, uma vez que a saúde é uma das vertentes da seguridade social.



As **competências** do Sistema Único de Saúde (SUS) estão relacionadas no art. 200, CF/88. Trata-se de **rol não-exaustivo**, podendo a lei definir outras atribuições.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Segundo o art. 199, CF/88, a assistência à saúde **é livre à iniciativa privada**. As instituições privadas poderão **participar de forma complementar do sistema único de saúde**, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as



entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. O Estado buscou, por meio dessa norma, dividir com o setor privado a importante missão de proteger a saúde da população.

Há algumas **restrições** impostas pela Constituição às **instituições privadas** que atuam na assistência à saúde:

- a) É vedada a **destinação de recursos públicos** para auxílios ou subvenções às **instituições privadas com fins lucrativos**.
- b) É vedada a **participação direta ou indireta** de **empresas ou capitais estrangeiros** na **assistência à saúde** no País, salvo nos casos previstos em lei.

JURISPRUDÊNCIA



Segundo o STF, o Estado **não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais**. A ausência de registro na ANVISA **impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial**.

Todavia, é possível, **excepcionalmente**, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de **mora irrazoável da ANVISA** em apreciar o pedido, quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão **necessariamente** ser propostas em face da União².

Ainda na parte que versa sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), a Constituição trata dos chamados "**agentes comunitários de saúde**" e dos "**agentes de combate às endemias**". Segundo o art. 198, § 4º, CF/88, os gestores locais do SUS (prefeitos ou secretários de saúde dos Municípios) poderão admitir esses agentes por meio de **processo seletivo público**, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Veja só que interessante: a admissão de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias **não precisa ser por concurso público**. O objetivo é **facilitar a contratação e demissão** desses agentes, sem que seja necessário obedecer aos rígidos critérios da admissão por concurso público. A admissão por meio de processo seletivo público é, afinal, muito mais rápida e flexível.

Cabe destacar que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias **possuem um regime próprio**, atualmente previsto na Lei nº 11.350/2006. Em outras palavras, eles

² RE 657718 (Tema 500), Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 22.05.2019.

não estão subordinados à Lei nº 8.112/90, tampouco ao regime celetista. Isso é o que se depreende a partir da leitura do art. 198, § 5º, CF/88.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias **poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos**, fixados em lei, para o seu exercício.

FIQUE ATENTO!



O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob **responsabilidade da União**, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de **valorizar o trabalho desses profissionais**.

Ainda sobre a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, os recursos destinados ao pagamento desses profissionais serão consignados no **orçamento geral da União** com **dotação própria e exclusiva**. Esse vencimento **não pode ser inferior a 2 salários mínimos** e será repassado pela União aos Municípios, Estados e Distrito Federal. Esses repasses **não serão objeto** de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

Outra particularidade é que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão direito à **aposentadoria especial e adicional de insalubridade**, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas.

Por fim, determina a CF/88 que a **lei disporá** sobre as **condições e os requisitos** que facilitem a **remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas** para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo **vedado todo tipo de comercialização**.

A Emenda Constitucional 124/2022 instituiu o **piso salarial nacional** do **enfermeiro**, do **técnico de enfermagem**, do **auxiliar de enfermagem** e da **parteira**. Dessa forma, os profissionais dessas profissões têm um mínimo salarial a ser previsto em lei. Isso se aplica tanto para os empregadores do setor público quanto para o setor privado. Acerca disso, veja a redação dos §§ 12 e 13 do art. 198 da CF/88:



§ 12. Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado.

§ 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o § 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional.

A título informativo, a Lei Federal nº 14.434/2022 instituiu os pisos salariais das profissões citadas.

JURISPRUDÊNCIA



O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a implementação do piso salarial da enfermagem, em relação aos profissionais celetistas em geral, deve ocorrer de forma **regionalizada**, mediante negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-bases. Ademais, o piso salarial se refere à **remuneração global**, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa. A remuneração pode ser reduzida **proporcionalmente**, no caso de carga horária inferior a 8 horas por dia ou 44 horas semanais (ADI 7222, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.12.2023).

A Emenda Constitucional nº 127/2022 ainda introduziu outros dois parágrafos no art. 198, que criam a obrigação de a União prestar assistência financeira para o cumprimento dos pisos salariais citados pelo § 12. Veja:

§ 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo.

§ 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.



Perceba que a assistência financeira também pode se voltar para as **entidades filantrópicas** (por exemplo, as Santas Casas). Para que seja possível a ajuda financeira às entidades e aos entes federativos, faz-se necessário que o público alvo dos atendimentos seja composto por, no mínimo, **60% de pacientes do SUS**. O § 15 cita que os recursos devem ser consignados no orçamento geral da União com **dotação própria e exclusiva**.

HORA DE PRATICAR!



(AGU - 2023) O Sistema Único de Saúde (SUS) possui gestão descentralizada; porém com direção única no Ministério da Saúde, ente central desse sistema.

Comentários:

De acordo com o art. 198, inciso I, da CF/88, a descentralização ocorre com direção única em cada esfera de governo. Não há previsão constitucional acerca de direção única no Ministério da Saúde. Questão errada.

(MPE-TO – 2022) Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias podem ser recrutados pelos gestores locais do Sistema Único de Saúde por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e com os requisitos para seu desempenho.

Comentários:

A questão vai ao encontro do art. 198, § 4º, da CF/88. Questão correta.

(COREN-CE – 2021) As instituições privadas com fins lucrativos, entidades filantrópicas e instituições privadas sem fins lucrativos, caso tenham interesse de participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, podem receber recursos públicos para auxílio de suas atividades.

Comentários:

Somente entidades filantrópicas e sem finalidades lucrativas podem receber recursos públicos mediante contrato de direito público ou convênio. Às entidades com fins lucrativos, conforme expressa disposição do art. 199, § 2º, são vedadas as destinações de recursos públicos. Questão errada.



SEGURIDADE SOCIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL

A Constituição Federal reservou os art. 201 e art. 202 para tratar sobre a **previdência social**. Trata-se de importante direito social que visa proteger os indivíduos diante de situações ou eventos de risco. Ao contrário dos direitos à saúde e à assistência social, a previdência social tem **caráter contributivo**; em outras palavras, é direito que somente poderá ser usufruído por aqueles que contribuírem para o sistema previdenciário.

O sistema previdenciário brasileiro é composto de **3 (três) regimes de previdência social**:

- a) o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), previsto nos art. 201 e 202 da Constituição;
- b) o Regime Previdenciário Próprio dos Servidores Públicos (RPPS), na forma dos arts. 39 e 40 da Carta Magna;
- c) o Regime dos Militares.

Nosso foco, aqui, será estudar apenas o **RGPS** (Regime Geral de Previdência Social), que é o regime que **se aplica aos trabalhadores celetistas**. Segundo o art. 201, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de **caráter contributivo e de filiação obrigatória**, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

- I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;
- II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
- III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
- IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
- V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

No inciso I, estão relacionados alguns eventos que deverão ser **cobertos pela previdência social**: incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Diante de cada um desses eventos, **há um benefício correspondente**, regulado pela legislação previdenciária.

No inciso II, a CF/88 garante a **proteção à maternidade**, especialmente à gestante. Tal proteção é concretizada por meio do salário maternidade.



JURISPRUDÊNCIA



Segundo o STF, o núcleo essencial do **direito fundamental à previdência social** é **imprescritível**, **irrenunciável** e **indisponível**, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário¹. Logo, não se admite decadência para indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. Por outro lado, admite-se prazo decadencial para a **revisão do ato concessório do benefício**, notadamente no que diz respeito à forma de cálculo ou valor final da prestação;

Em relação à **proteção à maternidade**, o STF entende que, nos casos de internações pós-parto que durem mais de 2 semanas, o termo inicial da licença-maternidade e do salário-maternidade é a **alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido** — o que ocorrer por último —, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância².

No inciso III, assegura-se a **proteção ao desemprego involuntário**. Diante de uma situação de desemprego involuntário, o trabalhador mantém a sua condição de segurado do RGPS mesmo sem ter que contribuir, pelo período de 12 meses. É o chamado **período de graça**. Há que se destacar, ainda, a existência do seguro-desemprego, um dos benefícios da Seguridade Social e que tem a finalidade de garantir assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente (sem justa causa).

No inciso IV, a CF/88 prevê **salário-família e auxílio reclusão** para os dependentes dos segurados de baixa renda. Preste atenção! Para que esses benefícios sejam concedidos, o **segurado deverá ser de baixa renda**. Se ele não for de baixa renda, não há que se falar em salário família e auxílio reclusão. Cabe destacar que o auxílio reclusão é benefício concedido aos dependentes daquele segurado que foi preso.

No inciso V, a CF/88 prevê a existência de **pensão por morte**. A pensão será devida ao cônjuge ou companheiro ou dependentes, observando-se que **não poderá ser inferior a um salário mínimo mensal**.

Vamos, a seguir, continuar nossa análise dos diversos dispositivos do art. 201.

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

¹ ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 13.10.2020.

² ADI 6327, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 21.10.2022.



- I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;
- II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Esse dispositivo é o que dá amparo à existência da chamada **aposentadoria especial**, que é o benefício concedido aos beneficiários do RGPS que exercem atividades sob **condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física**. É aqui, também, que está o amparo da **aposentadoria do trabalhador com deficiência**.

O que o art. 201, § 1º, CF/88, estabelece é que, em regra, os **requisitos e critérios para a concessão de aposentadoria deverão ser os mesmos** para todos os beneficiários do RGPS. Essa é a regra geral, excepcionada pela aposentadoria do trabalhador com deficiência e pela aposentadoria daqueles que exercem atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.

§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

Para compreendermos esses dispositivos, é necessário que saibamos o conceito de **salário de contribuição**. O salário de contribuição é a **base de cálculo da contribuição social dos segurados**. É a base a partir da qual, mediante a aplicação da alíquota determinada em lei, obtém-se o valor da contribuição de cada segurado.

O art. 201, § 2º, garante que **nenhum benefício da previdência social** que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho (ex: pensão por morte e aposentadoria) **poderá ser inferior ao salário mínimo**.

FIQUE ATENTO!



Há alguns benefícios previdenciários que **podem ter valor inferior ao salário mínimo**, como, por exemplo, o salário-família e o auxílio-acidente. Isso porque esses benefícios previdenciários não substituem o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho.

Os **benefícios previdenciários** devem ser **periodicamente reajustados** para **assegurar o seu valor real**. O objetivo é evitar que os benefícios recebidos pelos segurados do RGPS percam o seu poder de compra. Ao assegurar o reajuste pelo valor real, a CF/88 prevê, expressamente, que a inflação deverá ser considerada.



Tenha atenção ao seguinte! Conforme já comentamos, para os **outros benefícios da seguridade social**, a CF/88 garante que **não haverá redução do valor nominal**. Assim, para os outros benefícios da seguridade social, não precisa ser observada a inflação.

§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

Os servidores públicos são participantes do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) e, como tal, não podem se filiar ao RGPS como segurados facultativos. Veja: eles **até podem se filiar ao RGPS**, mas não como segurados facultativos.

6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

Não há muito o que comentar sobre esse dispositivo! Quando cobrado, aparece a literalidade da norma. A gratificação natalina sempre tomará como base o valor dos proventos de dezembro.

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.

§ 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado.

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.



§ 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda.

§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de 1 (um) salário-mínimo.

§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.

§ 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários.

§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.

O § 7º faz menção aos **requisitos necessários** para a concessão de aposentadoria pelo RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

A aposentadoria será concedida observando-se, cumulativamente, dois requisitos: **idade** e **tempo de contribuição**. Para os homens, a aposentadoria será aos **65 anos** de idade; para as mulheres, a aposentadoria será aos **62 anos**. Adicionalmente, deverá ser observado o tempo mínimo de contribuição previsto em lei.

Para os **trabalhadores rurais** e para aqueles que exercem suas **atividades em regime de economia familiar** (nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal), os requisitos são de **60 anos** para homens e **55 anos** para mulheres. Nesse caso, a CF/88 não prevê um tempo mínimo de contribuição.

Cabe destacar que há uma **redução de 5 (cinco) anos**, nos **requisitos de aposentadoria**, para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na **educação infantil** e no **ensino fundamental e médio**.

Para efeito de aposentadoria, **todo o tempo trabalhado** deve ser levado em consideração. Não importa se o trabalho foi realizado na administração pública ou na atividade privada (rural ou urbana). Em outras palavras, **assegura-se a contagem recíproca** do tempo de contribuição entre o RGPS e os regimes próprios de previdência social.

O art. 202, da CF/88, trata da **previdência privada complementar**. Segundo esse dispositivo, o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será **facultativo**, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

Abre-se, então, a possibilidade de que uma pessoa, além de ser segurada do RGPS, contrate um plano de previdência privada, a fim de suplementar os valores oferecidos pela previdência pública. Eu posso, por exemplo, procurar uma instituição financeira e contratar um plano de previdência.



Existem **2 (dois) tipos** de entidades de previdência complementar: i) **entidades abertas** de previdência complementar e; ii) **entidades fechadas** de previdência complementar.

As entidades abertas de previdência complementar **oferecem planos de previdência ao público em geral**: qualquer um pode contratar um plano de previdência com essas entidades. Quando o gerente do banco nos oferece um plano de previdência privada, ele está nos convidando a contratar um plano de uma entidade aberta de previdência complementar.

As entidades fechadas de previdência complementar, por sua vez, oferecem seus planos a um **grupo específico de pessoas**, como os funcionários de uma empresa ou grupo de empresas. O Banco do Brasil, por exemplo, criou uma instituição destinada a oferecer planos de previdência para seus funcionários. Segundo o art. 202, § 2º, as **contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais** previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada **não integram o contrato de trabalho dos participantes**, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.

Nas entidades fechadas de previdência complementar, existe a figura da **entidade patrocinadora**. Uma empresa, por exemplo, pode ser patrocinadora de um plano de previdência para seus funcionários; da mesma forma, os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) podem ser patrocinadores de plano de previdência complementar para seus servidores.

Destaque-se que **é vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios**, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, **salvo na qualidade de patrocinador**, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado (art. 202, § 3º).

Caberá à lei complementar **disciplinar a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios**, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, **enquanto patrocinadoras** de entidades fechadas de previdência privada, **e as entidades fechadas de previdência privada** (art. 202, § 4º).

A chamada "**aposentadoria compulsória**" de 75 anos que vige para os servidores públicos efetivos, prevista no art. 40, § 1º, inciso II, também se aplica aos **empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias**. É bom frisar que os empregados públicos das entidades mencionadas são regidos pelo regime da **Consolidação das Leis do Trabalho - CLT**.

HORA DE PRATICAR!



(FUNPRES-EXE – 2022) O participante de regime próprio de previdência social somente poderá se filiar ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo.

Comentários:



A questão vai de encontro do art. 201, § 5º, da CF/88, o qual **veda a filiação** ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de RPPS (caso dos servidores públicos titulares de cargos efetivos). Questão errada.

(SEFAZ-CE – 2021) O prazo decadencial afasta do titular inerte o direito ao benefício previdenciário.

Comentários:

Consoante o entendimento do STF, não há que se falar em prazo decadencial para o direito à previdência social. Questão errada.

(TRT 16ª Região – 2015) A Previdência Social, organizada sob a forma de um sistema contributivo e de filiação obrigatória, concederá benefícios visando à cobertura dos riscos doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade e à família.

Comentários:

A previdência social tem caráter contributivo e é de filiação obrigatória. O objetivo da previdência social é cobrir os diversos riscos sociais (doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade e à família). Questão correta.

(TRT 16ª Região – 2015) Em que pese a Constituição Federal assegure a irredutibilidade dos benefícios da Previdência Social, não há garantia no sentido de que seus reajustes obedeçam aos mesmos índices do salário mínimo.

Comentários:

A CF/88 garante a irredutibilidade do valor real dos benefícios previdenciários, ou seja, protege-os contra os efeitos da inflação. Entretanto, não há qualquer vinculação dos benefícios previdenciários aos reajustes do salário mínimo. Questão correta.

(TRE-MA – 2015) É permitida a filiação ao regime geral da previdência, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

Comentários:

Não é permitida filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência (art. 201, § 5º). Questão errada.

(TRT 15ª Região – 2015) Os requisitos de tempo de contribuição e de idade, para aquisição da aposentadoria, serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Comentários:

Apenas o requisito de **tempo de idade** é que é reduzido em 5 (cinco) anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Questão errada.



SEGURIDADE SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Constituição Federal estabelece como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil “*erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais*”. Nessa linha é que, pela primeira vez, se buscou constitucionalizar, no Brasil, a **política de assistência social**. Com efeito, nenhuma das Constituições anteriores havia tratado do tema.

Segundo o art. 203, *caput*, CF/88, a assistência social será **prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição** à seguridade social. Perceba que essa é a grande distinção que existe entre os direitos relativos à previdência social e os direitos relativos à assistência social. A previdência tem um caráter contributivo; a assistência social independe de qualquer contribuição.

Os **objetivos da assistência social** são os seguintes (art. 203, I a VI):

- a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- b) o amparo às crianças e adolescentes carentes;
- c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
- d) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
- e) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei;
- f) a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Vale a pena comentar em maiores detalhes sobre o “**benefício assistencial**”, também denominado de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Trata-se de direito **vinculado ao mínimo existencial** e titularizados por **grupo social e politicamente vulnerável**.¹

A Carta Magna dá a **garantia de um salário mínimo** à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Assim, **não basta ser idoso ou ser portador de deficiência** para receber o benefício assistencial; além disso, o indivíduo deve comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. A Lei nº 8.742/93 estabelece que **considera-se incapaz de prover a manutenção** da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja **renda mensal per capita** seja inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário mínimo.

Segundo o STF, os **estrangeiros residentes no País**, uma vez atendidos os requisitos constitucionais, **são beneficiários da assistência social**, fazendo jus ao benefício de prestação

¹ In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. *Comentários à Constituição do Brasil*. Ed. Saraiva, São Paulo: 2013, pp. 1957-1960.



continuada.² Não se pode, afinal, discriminar entre brasileiros e estrangeiros residentes no País, uma vez que a igualdade entre eles é assegurada pelo art. 5º, *caput*, CF/88.

FIQUE ATENTO!



- 1) O benefício de prestação continuada previsto no art. 203, V, é um **benefício da assistência social** (e não da previdência social, como as bancas gostam de dizer!)
- 2) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária é um **serviço da assistência social**.

As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com **recursos do orçamento da seguridade social**, além de outras fontes. Ademais, essas ações governamentais são organizadas com base nas seguintes **diretrizes**:

a) **descentralização político-administrativa**, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.

Perceba que quem “põe a mão na massa” (executa os programas de assistência social) são os Estados, Municípios e as entidades beneficentes e de assistência social. A União é responsável pela coordenação e pelas normas gerais.

b) **participação da população**, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

FIQUE ATENTO!



² RE 587970/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 19 e 20.4.2017

É **facultado** (e não obrigatório) aos **Estados** e ao **Distrito Federal** (Municípios não!) vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social **até 0,5% (cinco décimos por cento) de sua receita tributária líquida**, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;

II - serviço da dívida;

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-AM – 2023) A assistência social tem caráter contributivo e filiação obrigatória.

Comentários:

A assistência social será dirigida e presta a quem dela necessitar, não havendo que se falar de contribuição nem de filiação obrigatório. Questão errada.

(TJ-SC – 2023) A assistência social garante um salário mínimo mensal ao trabalhador desde que ele tenha contribuído para a seguridade social.

Comentários:

A CF/88 assegura, em seu art. 203, inciso V, a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Não há previsão constitucional para salário mínimo mensal ao trabalhador. Questão errada.

(TJ-SC – 2015) A assistência social é, nos termos da Constituição, direito de todos e dever do Estado, de acesso universal e igualitário, a ser prestada independentemente de contribuição à seguridade social.

Comentários:

Não se pode dizer que a assistência social seja direito de todos. Ao contrário, a assistência social somente será prestada a quem dela necessitar. Questão errada.

(MPE-SP – 2015) A assistência social é prestada mediante contribuição à seguridade social, nos termos da lei, que estabelecerá as hipóteses em que a contribuição é dispensável.

Comentários:

A assistência social independe de contribuição. Questão errada.

(Manausprev – 2015) É garantido o pagamento de benefício mensal de um salário mínimo, a quem dele necessitar, independentemente de contribuição, mediante comprovação de pobreza, através do recebimento do auxílio bolsa família.



Comentários:

O art. 203, V, CF/88, prevê a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à *peessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família*, conforme dispuser a lei. Questão errada.



EDUCAÇÃO

A educação é um dos mais importantes direitos sociais, na medida em que possibilita que o indivíduo alcance o máximo de suas potencialidades. É ela que permite o **pleno desenvolvimento da pessoa**, seu **preparo para o exercício da cidadania** e sua **qualificação para o trabalho**. O art. 205, CF/88 reconhece justamente isso:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A Constituição estabelece que a educação é um **direito de todos**; ademais, trata-se de **dever do Estado e da família**, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade. Engana-se quem pensa que é só o Estado que deve promover a educação. Essa também é uma responsabilidade da família. É no seio da família, afinal, que o indivíduo deverá ter contato com os mais importantes valores sociais e culturais.

Há que se observar, no entanto, que, segundo o STF, "*não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira*".¹ Para a Corte, são inconstitucionais as espécies de *unschooling* radical (desescolarização radical), *unschooling* moderado (desescolarização moderada) e *homeschooling* puro, em qualquer de suas variações.

É possível, todavia, a **criação do ensino domiciliar** (*homeschooling*) por meio de **lei federal**, desde que sejam respeitadas as previsões constitucionais de sua obrigatoriedade entre os 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos, o dever de solidariedade entre família e Estado e a supervisão, avaliação e fiscalização pelo Poder.

Uma importante ferramenta para que se possa promover a educação na sociedade é o **ensino**, assim chamada a atividade desempenhada nas escolas e universidades. O art. 206, CF/88, **enumera os princípios** que devem ser observados no ensino.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

- I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
- III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
- V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
- VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

¹ RE 888.815. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, 12.02.2019



VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O inciso III estabelece como princípio do ensino o **pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas**, o que é decorrência da liberdade de pensamento. Além disso, prevê a **coexistência de instituições públicas e privadas** de ensino, o que está em plena consonância com o art. 209, que estabelece que o ensino **é livre à iniciativa privada**, atendidas as seguintes condições: i) cumprimento das normas gerais da educação nacional e; ii) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

O inciso IV, por sua vez, estabelece a **gratuidade do ensino público** em estabelecimentos oficiais. Com base nesse dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante nº 12: "*A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da CF.*" Há que se destacar, entretanto, que a Súmula Vinculante nº 12 tem **aplicação restrita às atividades de ensino**, não abrangendo as atividades de pesquisa e de extensão.

Segundo o STF, o texto constitucional estabelece uma diferenciação entre "ensino", "pesquisa" e "extensão". O financiamento dessas atividades, portanto, se dará de modo distinto:

a) O **ensino** em estabelecimentos oficiais será **obrigatoriamente financiado por recursos públicos**. Nesse sentido, a CF/88 estabelece que um percentual da receita bruta dos entes federativos será destinado às atividades de "*manutenção e desenvolvimento do ensino*".

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

b) A CF/88 estabelece que **poderão** ser destinados recursos públicos para as **atividades de "pesquisa" e "extensão"**. Abre-se, então, a possibilidade para que essas atividades sejam **financiadas por recursos privados**. É o que se extrai do art. 213, § 2º:

Art. 213 (...)

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público.

As **universidades públicas** têm autonomia para definir se um **curso de pós-graduação** se enquadra como atividade de "*manutenção e desenvolvimento do ensino*" ou como "*pesquisa e extensão*". Se a atividade preponderante do curso for a "*manutenção e desenvolvimento do ensino*", o curso será obrigatoriamente gratuito. Por outro lado, se as atividades do curso



estiverem relacionadas à pesquisa e à extensão, a universidade pública poderá cobrar mensalidades.

Com base nessa lógica, o STF fixou a orientação de que “a garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização”.² Cabe destacar que as mensalidades cobradas por universidades públicas não têm natureza jurídica tributária. Assim, não é necessária lei para impor essa cobrança, que está sujeita à regulamentação pelas próprias universidades.

O inciso VI estabelece como princípio a gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Trata-se de princípio que visa permitir a participação efetiva de todos aqueles que fazem parte do processo educativo (gestores, docentes, pais e alunos) na construção de uma escola pública de qualidade.

Uma importante vertente do ensino é o superior, que ocorre nas universidades. Segundo o art. 207, CF/88, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. A autonomia didático-científica está relacionada ao exercício das atividades-fim da universidade; a autonomia administrativa, por sua vez, relaciona-se às atividades-meio.

Na ADI nº 3.792/RN, à luz da autonomia universitária, o STF decidiu que escritórios de prática jurídica das universidades não podem ser obrigados por lei a prestar assistência jurídica a hipossuficientes presos em flagrante delito. Para viabilizar esse tipo de assistência, é necessário que a universidade manifeste livremente sua vontade, por meio de um convênio celebrado com um estado membro da federação.³ Logo, é possível afirmar que:

- a) A autonomia universitária autoriza a celebração de convênio entre a universidade e um estado-membro da federação, a fim de viabilizar, nos finais de semana e feriados, serviço de assistência jurídica a hipossuficientes presos em flagrante delito.
- b) É inconstitucional, por violar a autonomia universitária, lei estadual que estabelece que as universidades deverão organizar serviço de plantão criminal para atendimento, nos finais de semana e feriados, de hipossuficientes presos em flagrante delito.

As universidades também deverão obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o que significa que as instituições de ensino superior deverão trabalhar nessas três grandes áreas de forma equivalente.

Cabe destacar que é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Essas regras também se aplicam às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

Conforme já vimos, é dever do Estado e da família promover a educação. Surge, então, a pergunta: como o Estado deverá efetivar o direito à educação? De que forma o Estado concretiza esse importante direito social?

A resposta está no art. 208, CF/88, que traça as diretrizes básicas para que o Estado efetive o direito à educação. Segundo esse dispositivo, a educação será efetivada mediante a garantia de:

² RE 597854/GO, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 26.4.2017

³ ADI 3792/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, 22.09.2016



- a) educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezesete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
- b) progressiva universalização do ensino médio gratuito;
- c) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
- d) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;
- e) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
- f) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
- g) atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

JURISPRUDÊNCIA



Segundo o STF, a educação básica em todas as suas fases — educação infantil, ensino fundamental e ensino médio — **constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens**, assegurado por normas constitucionais de **eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata**.

A educação infantil compreende **creche (de zero a 3 anos)** e a **pré-escola (de 4 a 5 anos)**. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente. **O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica**⁴.

O STF também entende ser constitucional lei estadual, de iniciativa parlamentar, que determina a reserva de vagas, no mesmo estabelecimento de ensino, para **irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo escolar**, pois disciplina medida que visa consolidar políticas públicas de acesso ao sistema educacional e do maior convívio familiar possível⁵.

Cabe destacar que o acesso ao **ensino obrigatório e gratuito** é direito público e subjetivo e, em razão disso, o seu **não-oferecimento ou oferta irregular** pelo Poder Público importará em **responsabilidade da autoridade competente**.

⁴ RE 1008166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento finalizado em 22.9.2022.

⁵ ADI 7149/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 23.9.2022.



Em vista do que estabelece o art. 210, CF/88, serão fixados **conteúdos mínimos para o ensino fundamental**, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O ensino fundamental regular será ministrado em **língua portuguesa**; as comunidades indígenas, por sua vez, também terão asseguradas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

A Carta Magna também faz menção ao **ensino religioso**, que constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Destaque-se, todavia, que o ensino religioso é de **matrícula facultativa** (art. 210, § 1º). Segundo o STF, o ensino religioso em escolas públicas **pode ter caráter confessional**, ou seja, pode estar vinculado a uma religião específica⁶. Não haverá, nesse caso, qualquer violação ao Estado laico. É possível, por exemplo, que seja ministrado em escola pública o ensino religioso de matriz católica.

É relevante entendermos também como se organiza o sistema de ensino no Brasil. Estabelece o art. 211, CF/88, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **organizarão em regime de colaboração** seus sistemas de ensino, da seguinte maneira:

- a) A **União** organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Esse **padrão mínimo de qualidade** deve considerar as condições adequadas de oferta e terá como referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ), pactuados em regime de colaboração na forma disposta em **lei complementar**.
- b) Os **Municípios** atuarão prioritariamente no **ensino fundamental** e na **educação infantil**.
- c) Os **Estados e o Distrito Federal** atuarão prioritariamente no **ensino fundamental e médio**.
- d) Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório.
- e) A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
- f) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão ação redistributiva em relação a suas escolas.

A Constituição Federal assegura que um percentual mínimo de recursos deverá ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino. Segundo o art. 212, CF/88, a **União aplicará**, anualmente, **nunca menos de dezoito**, e os Estados, o **Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo**, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. A distribuição dos recursos públicos assegurará **prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório**, no que se refere a **universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade**, nos termos do plano nacional de educação (art. 212, § 3º).

⁶ ADI 4439. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 27.09.2017.



Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que cumpram requisitos definidos no art. 213.

O art. 212-A, acrescentado ao texto constitucional pela Emenda nº 108/2020, torna o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) permanente. Originalmente, o referido fundo seria extinto em 2020.

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;

II - os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento):

a) das parcelas dos Estados no imposto de que trata o art. 156-A;

b) da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o art. 156-A, relativa ao exercício de sua competência estadual, nos termos do art. 156-A, § 2º; e

c) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do caput do art. 155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos II, III e IV do caput do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição;

[...]

Vale frisar que o Fundeb é formado majoritariamente por recursos oriundos de impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Quanto à distribuição dos recursos, leva-se em consideração o número de matrículas nas escolas públicas e conveniadas conforme censo escolar realizado pelo Ministério da Educação.

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o



Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

§ 2º - As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público.

A Constituição Federal prevê, ainda, que a **lei estabelecerá** o **plano nacional de educação**, de duração decenal. O objetivo desse plano é **articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação** para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas.

O plano nacional de educação **será destinado a promover**: i) a erradicação do analfabetismo; ii) a universalização do atendimento escolar; iii) a melhoria da qualidade do ensino; iv) a formação para o trabalho; v) a promoção humanística, científica e tecnológica do País e; vi) estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-ES – 2023) O Estado tem o dever de garantir a todos educação básica gratuita, dos quatro aos dezessete anos de idade, mas não educação infantil, isto é, até os quatro anos de idade, que pode ser, então, cobrada.

Comentários:

Nos termos do art. 208 da CF/88, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Também é dever do Estado garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Questão errada.

(DPE-PI – 2022) A educação é direito de todos e dever do Estado, o qual, todavia, poderá autorizar o funcionamento de instituições privadas de ensino sem que isso o desobrigue do ônus de aplicar o percentual mínimo de 30% da receita resultante de impostos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.

Comentários:

De acordo como o art. 212 da CF/88, a União deve aplicar, no mínimo, 18%, e os Estados e Municípios, no mínimo, 25%, de suas respectivas receitas resultantes de impostos (inclusive transferências recebidas) na manutenção e desenvolvimento do ensino. O percentual mencionado na questão está equivocado. Questão errada.



(TJ-RJ – 2021) Acerca do direito fundamental à educação e seus fundamentos, é correto afirmar que a educação é direito de todos, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho.

Comentários:

A alternativa vai integralmente ao encontro do art. 205 da CF/88. Questão correta.

(PGE-PB – 2021) É assegurado o atendimento educacional às pessoas com deficiência, preferencialmente em instituições especializadas.

Comentários:

Ao contrário do que afirma a questão, o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência deve se dar, preferencialmente, na rede *regular* de ensino (art. 208, III, CF/88). Questão errada.

(DETRAN-MT- 2015) Cabe ao poder público garantir a oferta da educação básica gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 208, I, CF/88. O Estado garantir a oferta da *educação básica gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade*, assegurando inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Questão correta.

(UFSM – 2015) O ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam cumpridas normas gerais da educação nacional e exista autorização e avaliação de qualidade pelo Poder público.

Comentários:

Segundo o art. 209, o *ensino é livre à iniciativa privada*, atendidas as seguintes condições: i) cumprimento das normas gerais da educação nacional e; ii) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Questão correta.

(UFSM – 2015) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

Comentários:

O ensino religioso é de matrícula facultativa. Questão errada.



CULTURA

Segundo o art. 215, CF/88, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Além disso, protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Note que o legislador constituinte adotou a concepção de multiculturalismo, evidenciando a importância dos diversos grupos étnicos na formação da cultura brasileira.

A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Também a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:

- a) Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
- b) Produção, promoção e difusão de bens culturais;
- c) Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
- d) Democratização do acesso aos bens de cultura;
- e) Valorização da diversidade étnica e regional.

É relevante destacar que a Constituição traz o conceito de patrimônio cultural brasileiro. Segundo o art. 216, CF/88 constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Incluem-se no patrimônio cultural brasileiro: i) as formas de expressão; ii) os modos de criar, fazer e viver; iii) as criações científicas, artísticas e tecnológicas; iv) as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e; v) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. Destaque-se que a CF/88 determinou o tombamento de todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Nesse sentido, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento (0,5%) de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

- a) Despesas com pessoal e encargos sociais;
- b) Serviço da dívida;
- c) Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.



Por último, vale mencionar que a EC nº 71/2012 estabeleceu o **Sistema Nacional de Cultura**, que deverá ser regulamentado por lei federal.

O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de **gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura**, democráticas e permanentes, **pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade**, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Destaque-se que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **organizarão seus respectivos sistemas de cultura** em leis próprias.

O Sistema Nacional de Cultura é **regido pelos seguintes princípios**:

- a) diversidade das expressões culturais;
- b) universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
- c) fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;
- d) cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;
- e) integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;
- f) complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
- g) transversalidade das políticas culturais;
- h) autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
- i) transparência e compartilhamento das informações;
- j) democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
- l) descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
- m) ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.

HORA DE PRATICAR!



(DPE-TO – 2022) A Constituição Federal de 1988, em atenção ao valor histórico-cultural dos extintos quilombos, consagrou diretamente, independentemente de lei, o tombamento de todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas que lhes fazem referência.

Comentários:

De acordo com o art. 216, § 5º, são tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Questão correta.

(TJ-SC – 2015) O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se no Plano Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas na política nacional de cultura, e rege-se, entre outros, pelos



princípios da transversalidade das políticas culturais, da diversidade das expressões culturais e da formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões.

Comentários:

O Sistema Nacional de Cultura *fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes*, estabelecida no Plano Nacional de Cultura (art. 216-A, § 1º, CF/88). Questão errada.



DESPORTO

O desporto foi alçado pela Constituição Federal à condição de **direito individual**, uma vez que se revela como importante elemento na formação integral do indivíduo. Segundo o art. 217, CF/88, **é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais**, como direito de cada um. Práticas desportivas formais são aquelas que se desenvolvem segundo regras preestabelecidas (ex: um jogo de futebol entre São Paulo e Corinthians pelo campeonato paulista); práticas desportivas não-formais, por sua vez são aquelas que se desenvolvem sob regras definidas em comum acordo pelos participantes (ex: a "pelada" de dois times do seu bairro).

A Constituição Federal de 1988 define alguns **princípios** que deverão ser observados no desporto nacional. São elas:

- a) a **autonomia das entidades desportivas** dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento. São exemplos de entidades desportivas o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Devido à autonomia que essas entidades possuem, a CBF não precisa, por exemplo, pedir autorização ao Ministério dos Esportes para realizar o campeonato brasileiro de futebol.
- b) a **destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional** e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento. A prioridade dos recursos é para o **desporto educacional**, o que revela a importância social da prática esportiva, na medida em que permite maior inclusão social e até mesmo a redução da criminalidade. Nessa mesma linha, o art. 217, § 3º, CF/88, estabelece que o **Poder Público incentivará o lazer**, como forma de promoção social.
- c) o **tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional**.
- d) a **proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional**. Considera-se que a prática desportiva é verdadeira manifestação cultural e, portanto, aquelas de criação nacional merecem especial proteção e incentivo. Podemos apontar como exemplo de prática desportiva de criação nacional a capoeira.

A Constituição Federal também traz algumas regras acerca da **justiça desportiva**. De início, vale destacar que a justiça desportiva não integra o Poder Judiciário; ao contrário, os órgãos da justiça desportiva possuem **natureza administrativa**. Nessa linha, o STF entende que os **magistrados não podem** exercer funções na Justiça Desportiva, sob pena de ficar caracterizada a acumulação ilegal de cargos.¹

Segundo o art. 217, § 1º, o **Poder Judiciário somente admitirá ações** relativas à disciplina e às competições desportivas **após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva**, regulada em lei. Assim, a instância administrativa é obrigatória antes de um recurso ao Poder Judiciário, o qual, enfatize-se, será possível.

Vamos a um caso conhecido do torcedor brasileiro! No Campeonato Brasileiro de Futebol (2013), a Portuguesa jogava contra o Grêmio e, no segundo tempo, colocou em campo o jogador

¹ MS 25.938. Rel. Min. Carmen Lúcia. 24.04.2008.



Héverton, que tinha sido suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogo terminou em zero a zero, mas a Portuguesa não poderia ter colocado Héverton em campo.

A Portuguesa terminou o campeonato brasileiro com 48 pontos, dois a mais que o Fluminense, que seria rebaixado para a segunda divisão. O Fluminense recorreu à justiça desportiva, argumentando que Héverton não poderia ter entrado em campo. Como consequência, o STJD decide pela perda de 4 pontos da Portuguesa, que fica com 44 pontos, dois a menos que o Fluminense. A Portuguesa é rebaixada para a segunda divisão e o Fluminense disputa o campeonato brasileiro de 2014.

Aí vem a pergunta: a Portuguesa poderia recorrer ao Poder Judiciário?

Sim, **é possível o recurso ao Poder Judiciário**, mas somente **depois de esgotadas as instâncias administrativas da justiça desportiva**. (art. 217, § 1º). No final do emblemático "caso Portuguesa", o time paulista desistiu de recorrer ao Poder Judiciário, temendo retaliações da CBF.

Outra regra constitucional sobre a justiça desportiva é a que está prevista no art. 217, § 2º. Segundo esse dispositivo, a justiça desportiva terá o **prazo máximo de 60 dias**, contados da instauração do processo, **para proferir decisão final**.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-SC – 2023) Somente práticas desportivas formais são obrigatoriamente fomentadas e protegidas pelo poder público.

Comentários:

Segundo o caput do art. 217 da CF/88, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais. Questão errada.

(PGE-RJ - 2022) O lazer é um direito social garantido expressamente na CF.

Comentários:

Além de estar expresso no caput do art. 6º da CF/88, o art. 217, § 3º, dispõe que o Poder Público deve incentivar o lazer como forma de promoção social. Questão correta.

(MPE-RS – 2014) O acesso ao Poder Judiciário, nas ações relativas à disciplina e às competições desportivas, sendo direito fundamental, é exercido sem qualquer condicionamento a prévio contencioso administrativo.

Comentários:

O Poder Judiciário somente admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas **após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva**. Questão errada.



CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Um dos fatores-chave para o crescimento e desenvolvimento econômico de um país é a pesquisa científica e tecnológica. Em razão disso, o art. 218 estabelece que o Estado **promoverá e incentivará** o **desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação**.

Nesse sentido, a **pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário** do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Esse tratamento prioritário se manifesta em diversas normas programáticas previstas na própria Constituição Federal:

- a) O Estado apoiará a **formação de recursos humanos** nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. (art. 218, § 3º)
- b) A lei **apoiará e estimulará as empresas que invistam** em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. (art. 218, § 4º)
- c) É facultado aos Estados e ao Distrito Federal **vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica**. (art. 218, § 5º).
- d) O Estado **promoverá e incentivará a atuação no exterior** das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades de pesquisa, desenvolvimento e capacitação. (art. 218, § 7º)
- e) O Estado estimulará a **formação e o fortalecimento da inovação nas empresas**, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. (art. 219, parágrafo único)

E para quais fins deve ser direcionada a pesquisa científica no Brasil?

A Constituição Federal estabelece que a pesquisa científica voltar-se-á, preponderantemente, para a **solução dos problemas brasileiros** e para o **desenvolvimento do sistema produtivo nacional**. Essas são as duas principais finalidades da pesquisa científica no Brasil, que devem ser estimuladas pelo Estado.

Segundo a CF/88, o **mercado interno integra o patrimônio nacional** e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a **autonomia tecnológica** do País, nos termos de lei federal. Quando se fala em “autonomia tecnológica”, a referência que se faz é à necessidade de que o Brasil não se torne dependente da tecnologia estrangeira; ao contrário, reconhece a Constituição a importância de se desenvolver tecnologia genuinamente nacional.



Nesse sentido, o Estado deve **estimular** a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais **ambientes promotores da inovação**, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Segundo o art. 219-A da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar **instrumentos de cooperação** com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, **inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada**, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei.

Por último, vale destacar que a Emenda Constitucional nº 85/2015 criou o **Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)**, que será organizado em **regime de colaboração** entre entes públicos e privados. As normas gerais sobre o SCTI serão objeto de **lei federal**.



(PC-RJ – 2022) Os Estados e o Distrito Federal devem vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, em percentual a ser definido por lei.

Comentários:

Consoante o art. 218, § 5º, da CF/88, é **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Questão errada.

(TJ-SC – 2015) O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – SNCTI, segundo expressa disposição constitucional, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

Comentários:

O SNCTI foi criado pela EC nº 85/2015, sendo organizado em **regime de colaboração** entre entes públicos e privados. Questão correta.

(TJ-AL – 2015) Fica vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas atividades de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação desenvolvidas no país, ressalvados os casos previstos em lei complementar.

Comentários:

Não há impedimento à participação de empresas ou capitais estrangeiros nas atividades de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação desenvolvidas no país. Questão errada.



(Procurador de Curitiba – 2015) O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei complementar.

Comentários:

De fato, o mercado interno integra o patrimônio nacional e deve ser incentivado. Entretanto, a regulação desse tema é feita por lei ordinária federal (e não por lei complementar!). Questão errada.



COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Constituição Federal de 1988 **protegeu de forma bem ampla a manifestação do pensamento**, a criação, a expressão e a informação, salvaguardando-lhes de qualquer restrição ou censura de natureza política, ideológica e artística. Esse é exatamente o espírito do art. 220, CF/88:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

É com fundamento nessa livre manifestação do pensamento que se consagrou a **liberdade de imprensa**, valor fundamental em um regime democrático. Com base nesse princípio, inclusive, o STF entende que **não é obrigatório o diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista**. Segundo a Corte Constitucional, *"o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de informação"*.¹

Nessa linha, **nenhuma lei** conterà dispositivo que possa constituir **embaraço à plena liberdade de informação jornalística** em qualquer veículo de comunicação social. Há que se observar, todavia, os direitos fundamentais previstos no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. Também é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Há que se constatar que, apesar da ampla proteção à liberdade de manifestação de pensamento, esta **não é absoluta**. A própria CF/88 estabelece, em seus art. 220 e art. 221 algumas restrições a essa liberdade.

A **produção e a programação das emissoras de rádio e televisão** atenderão aos seguintes **princípios** (art. 221, CF/88):

- a) Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
- b) Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação.
- c) Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei.
- d) Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Por sua vez, o art. 220, § 3º, CF/88, dispõe que **competem à lei federal**:

- a) **regular as diversões e espetáculos públicos**, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. É com base nisso que, por exemplo, existe classificação indicativa para programas de televisão que contenham cenas de violência ou sexo.
- b) estabelecer os **meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem** de programas ou programações de rádio e televisão que **contrariem o**

¹ RE 511.961. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 17.06.2009.



disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Ainda sobre restrições à manifestação do pensamento, o art. 220, § 4º, estabelece que a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais e conterà, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Nas embalagens de cigarros, por exemplo, há várias fotos com imagens chocantes sobre as consequências do fumo.

Os meios de comunicação social têm um grande poder de influenciar as pessoas; em outras palavras, eles exercem forte impacto naquilo que se convencionou chamar de opinião pública. Em razão disso, a Constituição estabelece que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Além disso, também existem restrições à propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão por estrangeiros, as quais estão previstas no art. 222, CF/88.

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.

§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social.

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.

§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 1º.

§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional.

Nota-se que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é **privativa** de **brasileiros natos** ou **naturalizados há mais de 10 anos** ou de **pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras**.

Se a empresa jornalística ou de radiodifusão for uma sociedade, **pelo menos 70% do capital total e votante** deverá pertencer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Em outras palavras, pode haver participação de capital estrangeiro em uma empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; todavia, a participação do capital estrangeiro deverá ser pequena, não excedendo 30% do capital total e votante.



A **gestão das empresas** jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá, obrigatoriamente, ficar nas mãos de **brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos**. Assim, um brasileiro naturalizado há menos de 10 anos também não poderá participar da gestão desse tipo de empresa.

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o STF, **é inconstitucional** lei que **proíbe**, em “TV por assinatura”, a oferta de canais que contenham publicidade direcionada ao público brasileiro com veiculação contratada no exterior por **agência de publicidade estrangeira**.

A inconstitucionalidade repousa no fato de que a referida lei cria uma **“reserva de mercado”** para agências de publicidade nacionais, **violando o princípio constitucional da isonomia**. Não se trata de uma preferência comercial estabelecida em favor de agências de publicidade nacionais, o que até poderia ser admitido, mas sim de verdadeira imposição de exclusividade, por tempo indeterminado e sem qualquer justificativa razoável.

No que se refere à **outorga e renovação de concessão, permissão e autorização** para o **serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens**, a Constituição prevê que esta **competete ao Poder Executivo**, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.

O prazo da concessão ou permissão será de **dez anos para as emissoras de rádio** e de **quinze anos para as de televisão**. A **não renovação** da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, **dois quintos do Congresso Nacional**, em votação nominal. O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

HORA DE PRATICAR!



(UNESP – 2022) A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é exclusiva dos brasileiros natos.

Comentários:

Nos termos do art. 222 da CF/88, *“a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País”*. Questão errada.



MEIO AMBIENTE

De início, cabe-nos **conceituar "meio ambiente"**. Para José Afonso da Silva, o conceito de meio ambiente deve ser "abrangente de toda a natureza, o artificial e original, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arquitetônico".¹

Desse modo, o conceito de meio ambiente apresenta **três aspectos**:²

- **Meio ambiente natural** (ou físico): constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora; enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o ambiente físico que ocupam;
- **Meio ambiente artificial**: constituído pelo espaço urbano construído;
- **Meio ambiente cultural**: integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, difere do anterior pelo sentido de valor especial que adquiriu ou de que se impregnou.

A Constituição Federal de 1988, primeira dentre as constituições brasileiras a tratar do tema "meio ambiente", buscou proteger, no art. 225, apenas o **meio ambiente natural** (ou físico).³ Com efeito, determina o art. 225, da Carta Magna, que **todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo** e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O direito ao meio ambiente passa, então, a estar positivado no texto constitucional na condição de **direito fundamental de terceira geração**. Segundo o STF, "*o direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social*".⁴

Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, **incumbe ao Poder Público**:

- a) Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
- b) Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
- c) Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

¹ SILVA, José Afonso da. *Direito Ambiental Constitucional*, 5ª ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 2004.

² SILVA, José Afonso da. *Direito Ambiental Constitucional*, 5ª ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 2004.

³ CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição. Ed. Juspodium. Salvador: 2012, p. 1301.

⁴ RE 134.297. Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13.06.1995.



JURISPRUDÊNCIA



A dicção do texto constitucional não provoca maiores problemas quanto à definição de ato normativo apto à instituição/criação de espaços territorialmente protegidos [...]. Tendo a Carta se referido à **reserva de legislação somente como requisito de modificação ou supressão de unidade de conservação**, abriu margem para que **outros atos do Poder Público, além de lei em sentido estrito, pudessem ser utilizados como mecanismos de instituição de espaços ambientais protegidos**. [ADI 3.646, rel. min. Dias Tofoli, j. 20-9-2019, P, DJE de 2-12-2019.]

As **medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços territoriais especialmente protegidos**, sob pena de ofensa ao art. 225, inc. III, da Constituição da República. [ADI 4.717, rel. min. Cármen Lúcia, j. 5-4-2018, P, DJE de 15-2-2019.]

- d) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
- e) Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
- f) Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
- g) Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

NOVIDADE!



- h) Manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", IV e V, e o art. 239 e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A.



JURISPRUDÊNCIA



É **constitucional** – formal e materialmente – lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis⁵.

Lembre-se que a proteção ao meio ambiente é, concomitantemente, **competência administrativa comum** a todos os entes federativos (art. 23, VI) e **competência legislativa concorrente** da União, dos estados e do Distrito Federal (art. 24, VI).

Além disso, quando o assunto é de interesse predominantemente local e demanda ação urgente, o ente municipal pode legislar **suplementarmente** (art. 30, I e II), estabelecendo normas específicas e, em sendo o caso, também normas gerais, sempre que necessário ao exercício de competências materiais, comuns ou privativas. Nesse contexto, a restrição da circulação de sacolas plásticas se amolda aos requisitos para a competência supletiva dos municípios, dada a gravidade dos impactos ambientais e a maior facilidade em reunir os agentes da cadeia produtiva do plástico.

FIQUE ATENTO!



Na ADI nº 4983/CE, o STF declarou a **inconstitucionalidade** de lei estadual que regulamentava a **vaquejada** como atividade desportiva e cultural.

Havia, nessa situação, um conflito entre direitos fundamentais. De um lado, está a proteção ao meio ambiente, que se manifesta na proteção à fauna; do outro, o direito às manifestações culturais.

Segundo o STF, a “**vaquejada**” é uma atividade que configura **maus-tratos contra os bovinos**, inexistindo a possibilidade de o touro não sofrer violência física e mental quando submetido a esse tratamento. Assim, no conflito entre direitos fundamentais, deve **prevalecer a proteção ao meio ambiente**.

Diante dessa decisão do STF, o Congresso Nacional editou a **EC nº 96/2017**, que prevê que **não se consideram cruéis** as práticas desportivas que utilizem animais, **desde que sejam manifestações culturais**, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

⁵ RE 732686/SP, relator Min. Luiz Fux, julgamento finalizado em 19.10.2022. Tema 970.



É importante destacar alguns pontos acerca da EC nº 96/2017:

- a) As decisões do STF no âmbito do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade vinculam a Administração Pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. **Não vinculam**, entretanto, **o Poder Legislativo**, que poderá legislar em sentido contrário.
- b) A EC nº 96/2017 representou uma **reação legislativa** do Congresso Nacional. É possível que o STF declare a inconstitucionalidade da EC nº 96/2017, mas apenas caso entenda que ela viola cláusula pétrea do texto constitucional.

Ainda em relação à temática protetiva da fauna e da flora, destaque-se que o STF **proibiu o abate de animais** apreendidos em situação de maus-tratos⁶. No mesmo sentido, na ausência de norma federal disciplinadora, é **constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais** para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes⁷.

Com o objetivo de proteger o meio ambiente, determina a Constituição que **aquele que explorar recursos minerais** fica **obrigado a recuperar o meio ambiente degradado**, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

Além disso, as **condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente** sujeitarão os infratores, **pessoas físicas ou jurídicas**, a **sanções penais e administrativas**, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (art. 225, § 3º). É de se destacar que reside, aqui, a possibilidade de **responsabilização penal de pessoa jurídica** em razão de dano ao meio ambiente.

Nesse sentido, entende o STF que *"é admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prática criminosa"*.⁸

FIQUE ATENTO!



Segundo o STF, é **imprescritível** a pretensão de reparação civil de dano ambiental⁹.

O art. 225, § 4º, da Carta Magna, estabelece que a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são **patrimônio nacional**, e sua **utilização far-se-á, na forma da lei**, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Assim, essas áreas não são

⁶ ADPF 640, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 20.09.2021.

⁷ ADI 5995/RJ, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26 e 27.05.2021.

⁸ RE 548.181. Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 06.08.2013.

⁹ RE 654833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 20.04.2020. Tema 999.



intocáveis; ao contrário, elas estão sujeitas à exploração econômica, mas dentro de condições que permitam a preservação ambiental.



Cuidado para não confundir!

A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira **não são bens da União**. São **patrimônio nacional**.

Por fim, com o intuito de proteger o meio ambiente contra o lixo nuclear, dispõe a Lei Fundamental que as **usinas que operem com reator nuclear** deverão ter sua **localização definida em lei federal**, sem o que não poderão ser instaladas (art. 225, § 6º).

HORA DE PRATICAR!



(MMA – 2024) A Mata Atlântica é patrimônio dos estados em cujo território ela se localiza, incumbindo-lhes autorizar atividade econômica com exploração de recursos naturais nas áreas desse bioma.

Comentários:

Conforme o art. 225, § 4º, da CF/88, a Mata Atlântica é **patrimônio nacional** e sua utilização se faz na forma da lei. Questão errada.

(MPE-TO – 2022) A criação, supressão e alteração de espaços territoriais especialmente protegidos, incumbência do poder público, exigem edição de lei específica.

Comentários:

De acordo com o art. 225, § 1º, inciso III, da CF/88, **apenas a alteração e a supressão** de espaços territoriais especialmente protegidos demandam lei específica. A criação desses espaços, por outro lado, não demanda lei específica. Questão errada.

(PC-SE – 2021) O explorador de recursos minerais está obrigado a recuperar a degradação ocasionada ao meio ambiente, não havendo discricionariedade na adoção da solução técnica a ser implementada, cuja escolha é de responsabilidade do órgão público competente, na forma da lei.



Comentários:

A questão vai ao encontro do art. 225, § 2º, da CF/88, frisando-se que deve ser adotada a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Questão correta.

(DEPEN – 2021) O meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos, é considerado bem de uso comum do povo.

Comentários:

O *caput* do art. 225 expressamente menciona que o meio ambiente é em de uso comum do povo. Questão correta.

(IF-PB – 2015) Incumbe ao poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.

Comentários:

Segundo o art. 225, § 1º, II, incumbe ao poder público *“preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético”*. Questão correta.

(PC-DF – 2015) A CF contém mandamentos constitucionais de criminalização, embora entre eles não se inclua a punição criminal de pessoas jurídicas por danos causados ao meio ambiente.

Comentários:

A CF/88 prevê que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores (pessoas físicas ou jurídicas) a *sanções penais e administrativas*. Questão errada.

(Manausprev – 2015) A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica e o pantanal mato-grossense são considerados patrimônio nacional, assim como também o são a serra do mar, a zona costeira, o cerrado, a caatinga e as dunas maranhenses, devendo a utilização dessas áreas se dar na forma da lei.

Comentários:

A CF/88 prevê que a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. Não há menção constitucional ao cerrado, caatinga e dunas maranhenses. Questão errada.

(Manausprev – 2015) O meio ambiente é bem de uso especial, sob domínio do Estado, sendo que sua utilização se dará no limite de interesse dos poderes públicos federal, estadual e municipal.

Comentários:

O meio ambiente é *bem de uso comum do povo*. Questão errada.



FAMÍLIA, CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM E IDOSO

A família é considerada a **base da sociedade** e, por isso, tem **especial proteção do Estado**. É no seio da família, afinal, que o indivíduo aprende a viver em sociedade e a se desenvolver, com vistas a alcançar o máximo de suas potencialidades. É também no âmbito da família que o indivíduo tem contato com valores sociais e culturais importantes para o convívio em sociedade.

Mas qual é o conceito de família?

A resposta não é trivial. Segundo Dirley da Cunha Júnior, a Constituição Federal consagrou uma **pluralidade de modelos de família**. A família não é apenas aquela formada por **pessoas casadas**, mas também aquela formada pela **união estável** entre homem e mulher e a **família monoparental** (formada por qualquer um dos pais e seus descendentes).¹ Como decorrência disso, entende o STF que, no sistema constitucional brasileiro, **é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros**.²

O vínculo parental pode ser **biológico** ou **afetivo**, **não havendo que se falar na prevalência** de um sobre o outro. Segundo o STF, *"a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios"*.³

O STF reconhece que a **união homoafetiva** também está abrangida pelo conceito de família. A Corte Suprema, com base no princípio da **dignidade da pessoa humana**, decidiu *"assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental à orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade familiar, atribuindo-lhe, em consequência, verdadeiro estatuto de cidadania, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes consequências no plano do Direito, notadamente no campo previdenciário, e, também, na esfera das relações sociais e familiares"*.

Considerou o STF que *"a extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade, os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição da República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir suporte legitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como espécie do gênero entidade familiar"*.⁴

Dentro da proteção que a Constituição concede à família, o art. 229 estabelece o **princípio da reciprocidade de assistência** entre pais e filhos. Por esse princípio, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores; por sua vez, os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

¹ CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição. Ed. Juspodium. Salvador: 2012, p. 1336.

² RE 878694/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 10.5.2017

³ RE 898060/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Julgamento: 22.09.2016.

⁴ RE 477554 MG, DJe-164 DIVULG 25-08-2011 PUBLIC 26-08-2011 EMENT VOL-02574-02 PP-00287.



A família deve ser um lugar de pacífica convivência social. Nesse sentido, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando **mecanismos para coibir a violência** no âmbito de suas relações (art. 226, § 8º).

Há que se comentar, ainda, que a Constituição estabelece a possibilidade de adoção. Segundo o art. 227, § 5º, a **adoção será assistida pelo Poder Público**, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua **efetivação por parte de estrangeiros**. Destaque-se que **não pode haver discriminação entre filhos**. A CF/88 prevê que os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

O casamento também é submetido à proteção constitucional. De acordo com a Constituição, o **casamento é civil e gratuita a celebração**, sendo que o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Trata-se de previsão que visa a dar efetividade ao direito fundamental de liberdade de crença, culto e organização religiosa (art. 5º, VI a VIII, CF). Destaque-se que os **direitos e deveres** referentes à sociedade conjugal são **exercidos igualmente pelo homem e pela mulher**.

A EC nº 66/2010 trouxe importante disposição acerca do **direito ao divórcio**. Até a promulgação dessa emenda constitucional, exigia-se, para o divórcio, o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Com a EC nº 66/2010, **não se exige mais esse lapso temporal** para o casal se divorcie. O art. 226, § 6º, dispõe apenas que o **casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio**.

A Constituição veda, ainda, que o Estado adote qualquer medida coercitiva de controle de natalidade. Segundo a Carta Magna, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o **planejamento familiar é livre decisão do casal**, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, **vedada qualquer forma coercitiva** por parte de instituições oficiais ou privadas.

No que se refere à **criança, ao adolescente e ao jovem**, há uma preocupação especial do legislador constituinte em protegê-los, considerando-se **dever da família, da sociedade e do Estado** assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com **absoluta prioridade**, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A **proteção especial** à criança, ao adolescente e ao jovem abrangerá os seguintes aspectos:

- a) **idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho**, observado o disposto no art. 7º, XXXIII. O art. 7º, XXXIII proíbe qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz.
- b) garantia de **direitos previdenciários e trabalhistas**.
- c) garantia de **acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola**.
- d) garantia de **pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado**, segundo dispuser a legislação tutelar específica.

Segundo o art. 228, CF/88, os **menores de 18 anos são penalmente imputáveis**, estando sujeitos às normas da legislação especial. Assim, menor de idade não comete crime, mas sim **ato infracional**; a eles, portanto, não são cominadas penas, mas sim **medidas**



socioeducativas. É o que está previsto na legislação especial, notadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente.

e) obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade.

f) estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

g) programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

Ainda sobre a proteção especial concedida pela CF/88, o art. 227, § 4º, estabelece que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

a) aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

b) criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

Destaque-se que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência (art. 227, § 2º).

A Constituição prevê, também, algumas normas programáticas destinadas a proteger especialmente a juventude. Segundo o art. 227, § 2º, a lei estabelecerá:

a) o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens.

b) o Plano Nacional da Juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.

Por último, vale destacar que o art. 230, CF/88 trata da proteção aos idosos, assim considerados aqueles que possuam idade igual ou superior a 60 anos. Segundo esse dispositivo, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Ressalte-se que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

Com vistas a concretizar os direitos dos idosos, foi editado o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Um dos direitos previstos nessa lei e que também está na Constituição é a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos.



HORA DE PRATICAR!



(TJ/SC – 2023) Aos maiores de sessenta anos de idade é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos.

Comentários:

À luz do texto constitucional, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos é garantida aos maiores de 65 anos de idade (art. 230, § 2º, CF/88). Questão errada.



ÍNDIOS

A Constituição de 1934 foi a primeira Constituição brasileira a consagrar a proteção aos índios, denominados à época de “*silvícolas*”. Nos documentos constitucionais seguintes, também se previu essa proteção, a qual foi ampliada com a Constituição Federal de 1988.

A CF/88 não apresenta a definição de **quem são os índios**, cabendo essa tarefa à doutrina e à legislação infraconstitucional. Dentre todos os **conceitos** que lemos, o que mais nos parece completo e adequado é o do Prof. Kildare Gonçalves Carvalho, segundo o qual:

“Índios ou silvícolas são todos os indivíduos de origem e ascendência pré-colombiana que se identificam, e são identificados como pertencentes a um grupo étnico cujas características culturais os distinguem da sociedade nacional, e que formam comunidades indígenas ou grupos tribais, constituídos por um conjunto de famílias ou por comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação a outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados”.^{1 2}

Os índios são indivíduos de **origem e ascendência pré-colombiana**, isto é, são descendentes dos povos que habitavam a América antes de sua descoberta por Cristóvão Colombo, em 1492. Fazem parte de um **grupo étnico** com **características culturais peculiares**, que os diferencia da sociedade nacional. Podem viver em situação de isolamento, integrados com a sociedade ou em vias de integração.³

Aos índios foi concedida especial proteção pela CF/88, notadamente nos seus art. 231 e art. 232. Ademais, existe norma infraconstitucional (Estatuto do Índio) que regula a situação jurídica dos índios e das comunidades indígenas, tudo com o objetivo de **preservar a cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à sociedade**. Vale destacar que a União detém **competência privativa** para legislar sobre populações indígenas (art. 22, XIV, CF/88).

JURISPRUDÊNCIA



¹ CARVALHO, Kildare Gonçalves. *Direito Constitucional: Teoria do Estado e da Constituição*. 16ª edição. Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 2010, pp. 1524.

² O conceito de índios apresentado por Kildare Gonçalves Carvalho foi adaptado da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio).

³ Art. 4º, do Estatuto do Índio.



Segundo o STF, é necessário que a União e a FUNAI executem e implementem atividade de proteção territorial nas terras indígenas, independentemente de sua homologação⁴.

Segundo o art. 231, CF/88, **são reconhecidos aos índios** sua:

- organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e;
- os **direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam**, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ressalte-se que os índios têm apenas a posse das terras tradicionalmente por eles ocupadas; a propriedade dessas terras é da União (art. 20, XI, CF/88).

A terra tem um **especial significado** para a cultura indígena, na medida em que, para além de viabilizar a consagração do direito fundamental à moradia, serve como **elemento que conecta o índio** às suas tradições, costumes, modo de vida e valores sociais. A terra é parte integrante da própria identidade do indígena.

Mas o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios?

São **terras tradicionalmente ocupadas pelos índios** as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Destaque-se que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios **se destinam à sua posse permanente**, cabendo-lhes o **usufruto exclusivo das riquezas** do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Essas terras são **inalienáveis e indisponíveis**, e os direitos sobre elas, **imprescritíveis**. Em virtude dessas características e por serem bens da União, pode-se afirmar que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são **bens públicos de uso especial**.

FIQUE ATENTO!



Diferentemente do que ocorre em relação às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que são bens públicos da União, **as terras das comunidades quilombolas não pertencem à União**. Segundo o art. 68 do ADCT, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

⁴ ADPF 709-MC-segunda-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/2/2022.

NOVIDADE!



Ao apreciar o RE 1017365 (Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.09.2023, p. 15.02.2024), o STF firmou uma importante jurisprudência acerca da temática conhecida como “marco temporal”. Para o Plenário da Corte, a demarcação de terras indígenas **independe** do fato de que as comunidades estivessem ocupando ou disputando a área na data de promulgação da Constituição Federal.

Veja a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do marco temporal (Tema 1.031 da sistemática de Repercussão Geral), com alguns destaques importantes:

1. A *demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena*;
2. A *posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do §1º do artigo 231 do texto constitucional*;
3. A *proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição (renitente esbulho é um efetivo conflito possessório)*;
4. *Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no §6º do art. 231 da CF/88*;
5. *Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do §6º do art. 37 da CF*;
6. *Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento*;



7. *É **dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas**, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT);*
8. *A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento;*
9. *O **laudo antropológico** realizado nos termos do Decreto nº 1.775/1996 é **um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena** determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado;*
10. *As terras de ocupação tradicional indígena são de **posse permanente da comunidade**, cabendo aos indígenas o **usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes**;*
11. *As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são **inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis**;*
12. *A **ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas**;*
13. *Os **povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória**, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.*

Então, no que diz respeito à demarcação das terras indígenas, prevalece a “**Teoria do Indigenato**”, em que a posse dos indígenas sobre as terras configura um direito próprio dos povos originários e independe da data de promulgação da atual Carta Magna. A tradicionalidade da ocupação deve ser considerada conforme os parâmetros previstos no texto constitucional, a exemplo do laudo antropológico citado na tese fixada pelo STF.

Segundo o STF, não são consideradas “*terras tradicionalmente ocupadas pelos índios*” **as terras de aldeamentos extintos**, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto⁵.

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, embora sejam de seu usufruto exclusivo, podem ter seus recursos hídricos (inclusive os potenciais energéticos) e recursos minerais explorados. Segundo o art. 231, § 3º, CF/88, o **aproveitamento dos recursos hídricos**, incluídos os potenciais energéticos, a **pesquisa e a lavra das riquezas minerais** em terras indígenas só podem ser efetivados com **autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas**, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

⁵ Súmula STF nº 650.



Cabe destacar a existência do **princípio da irremovibilidade dos índios de suas terras**, o qual está previsto no art. 231, § 5º, CF/88. Segundo esse dispositivo, é **vedada** a remoção dos grupos indígenas de suas terras, **salvo**, "*ad referendum*" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o **retorno imediato logo que cesse o risco**.

Note que a remoção dos grupos indígenas de suas terras somente poderá ocorrer em **duas situações distintas**:

- a) "**Ad referendum**" do Congresso Nacional: em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população. Nesse caso, estamos em uma situação de emergência, portanto, não há tempo de ouvir previamente o Congresso Nacional. Primeiro, remove-se os indígenas de suas terras e, depois, busca-se o referendo do Congresso.
- b) **Após deliberação do Congresso Nacional**: no interesse da soberania do País.

A **proteção às terras** tradicionalmente ocupadas pelos índios também se revela no art. 231, § 6º, CF/88:

§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

Por último, o art. 232, CF/88 estabelece que os índios, suas comunidades e organizações são **partes legítimas para ingressar em juízo** em defesa de seus direitos e interesses, **intervindo o Ministério Público** em todos os atos do processo.

HORA DE PRATICAR!



(MMA – 2024) Parte dos resultados da lavra de riquezas minerais em terras indígenas deve ser obrigatoriamente destinada à comunidade indígena afetada.

Comentários:

É isso mesmo: a questão vai ao encontro da parte final do art. 231, § 3º, que assegura participação nos resultados da lavra às comunidades afetadas. Questão correta.

(IBAMA – 2022) O aproveitamento dos recursos hídricos, a pesquisa e a lavra de riquezas mineiras em terras indígenas só podem ser efetivados mediante autorização do Senado Federal, ouvidas as comunidades afetadas.



Comentários:

Conforme o art. 231, § 3º, da CF/88, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do **Congresso Nacional**, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. Questão errada.

(TRT 8ª Região – 2015) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que são as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

Comentários:

É exatamente esse o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (art. 231, § 1º, CF/88). Cabe destacar que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são **inalienáveis e indisponíveis**, e os direitos sobre elas, **imprescritíveis**. Questão correta.

(PC-CE – 2015) Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Poder Executivo em todos os atos do processo.

Comentários:

O Ministério Público é que irá intervir em todos os atos dos processos em defesa de direitos e interesses dos índios. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

Previdência Social

1. INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ/2024

Tramita no Congresso Nacional determinado projeto de lei ordinária que tem como objeto instituir uma contribuição social destinada a custear a seguridade social, incidente sobre a receita de concursos de prognósticos. O projeto de lei é

- a) Inconstitucional, pois trata de matéria reservada à lei complementar.
- b) Inconstitucional, pois a definição de tributos e suas espécies é competência discriminada da União.
- c) Constitucional, pois as contribuições sociais materializam-se por lei ordinária no exercício da competência discriminada da União.
- d) Constitucional, pois a instituição de outras fontes de custeio destinadas à expansão da seguridade social é competência residual da União.

Comentário Completo:

A questão versa sobre a **Seguridade Social**, especialmente sobre as **Contribuições Sociais**. É por meio da seguridade social que se estabelece um sistema de proteção social para os indivíduos, garantindo que, mesmo diante de situações de vulnerabilidade (doença, idade avançada, morte, acidente, reclusão, maternidade), eles possam prover o seu sustento e o de sua família.

O Estado tem uma importante tarefa na implementação das ações relativas à seguridade social, todavia, essas ações também são de iniciativa da sociedade.

Nesse sentido a Constituição Federal determinou que a seguridade social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, através de recursos decorrentes dos orçamentos da União, Estados, DF e Municípios, bem como das contribuições sociais, vejamos:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **e das seguintes contribuições sociais:** (...)

No tocante às contribuições sociais, podemos encontrar as decorrentes das receitas de concursos e prognósticos, de acordo com o inciso III, do dispositivo mencionado.



Ainda sobre o financiamento da seguridade social, o nosso texto constitucional estabelece que a lei pode instituir outras fontes com o fim de garantir ou expandir a seguridade social, mas para isso, deve ser observada a disposição do art. 154, inciso I da CRFB/88.

Vale à leitura:

Art. 195, § 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

Confira o citado art. 154, I da CRFB/88:

Art. 154. A União poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição.

Assim, é possível perceber que a hipótese indicada no enunciado é constitucional, uma vez que as contribuições sociais se materializam através da edição de lei ordinária no exercício da competência da União.

A alternativa correta é a LETRA C.

(...)

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o projeto de lei é constitucional, tendo em vista a previsão na Constituição Federal, em seus arts. 195, §4º e 154, I da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o projeto de lei é constitucional!

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! O projeto de lei é constitucional, uma vez que de acordo com o art. 195, §4º e 154, I da CRFB/88, as contribuições sociais se materializam com a lei ordinária no exercício da competência discriminada da União. Olha só:

Art. 195, § 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

Art. 154. A União poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição.

LETRA D. INCORRETA. Realmente o projeto de lei é constitucional, mas a justificativa está errada. É constitucional, porque as contribuições sociais materializam-se por lei ordinária no exercício da competência discriminada da União.



Gabarito: Letra C.

2. INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ/2024

Tendo em vista a Ordem Social prevista na Constituição Federal de 1988, assim como sua abordagem na jurisprudência dos Tribunais Superiores, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

() A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

() Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, em regra são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

() O Ministério Público não é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados.

A sequência está correta em

a) F, F, V, V.

b) V, F, V, F.

c) V, V, F, V.

d) V, V, V, F.

Comentário Completo:

Olha que questão interessante sobre a **Ordem Social**.

Vamos analisar cada item?

(V) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

A nossa CRFB/88 estabeleceu que as referidas receitas dos Estados, DF e Municípios devem ser incluídas nos respectivos orçamentos, que não integraram o orçamento da União, vejamos:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:



§ 1º As **receitas** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social **constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.**

A assertiva está VERDADEIRA.

(V) A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

Com relação aos critérios de transferência de recursos para o SUS e ações de assistência social da União para os demais entes, a Constituição determina que a lei os definirá e deverá observar a respectiva contrapartida de recursos.

Vale à leitura do dispositivo constitucional:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

§ 10. A **lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde** e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

A segunda assertiva também é VERDADEIRA.

(V) Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, em regra são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Sobre o tema, sabemos que a Constituição em seu art. 23, inciso II, determina que os Entes Federados têm competência comum para cuidar da saúde, vejamos:

Art. 23. É **competência comum** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - **cuidar da saúde** e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Nesse sentido, o referido assunto foi objeto do RE 855178, cujo entendimento firmado foi que em razão da competência comum, os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação da saúde. Vejamos:

"Os **entes da federação**, em decorrência da competência comum, são **solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde**, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e



hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Logo, a assertiva está VERDADEIRA.

(F) O Ministério Público não é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados.

No que tange à participação do MP nas demandas que tenham como objeto tratamento médico ou entrega de medicamentos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de REsp 1682836 - SP, entendeu que o Ministério Público é parte legítima para pleitear tais direitos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados. Olha só:

O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). (STJ. 1ª Seção. REsp 1682836-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2018 - Info 624).

Portanto, a assertiva está FALSA

Perceba que o nosso gabarito é V, V, V, F, constante na LETRA D!

(...)

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque as assertivas I e II estão verdadeiras, já a assertiva IV está falsa.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a assertiva II está verdadeira.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a assertiva III está verdadeira e a IV está falsa.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! As assertivas I, II, III estão de acordo com a Constituição Federal e com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, já assertiva IV está em desacordo com o entendimento firmado pelo STJ.

Sobre o item I: O §1º do art. 195 da CRFB/88 estabelece que as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.



No tocante ao item II: O § 10 do art. 195 da CRFB/88 dispõe que a **lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde** e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

Com relação ao item III: Conforme o STF (RE 855178), os **entes da federação**, em decorrência da competência comum, são **solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde**.

Já no que tange ao item IV: Sobre a participação do MP nas demandas que tenham como objeto tratamento médico ou entrega de medicamentos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de REsp 1682836 - SP, entendeu que o Ministério Público é parte legítima para pleitear tais direitos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados.

Gabarito: Letra D.

3. VUNESP/TJ-SP/2024

Atravessam o cotidiano político-institucional nos tribunais, processos envolvendo sujeitos cujas trajetórias são marcadas pela negação de direitos fundamentais. Em se tratando de crianças e adolescentes, apesar do amplo conjunto de legislações sociais, asseguradoras de seus direitos, constata-se a intensificação de procura por decisões no âmbito judicial envolvendo esse segmento. De acordo com Fávero (*in* FÁVERO [Org.], 2020), tais demandas se expressam basicamente em duas direções: por meio de institucionalizações, responsabilizações e punições de crianças e adolescentes, jovens e famílias; e também pela busca individual do acesso a direitos fundamentais, quando não assegurados pelo Estado. Assim sendo, na relação entre a proteção integral e a desproteção social se processa a denominada

- a) judicialização do atendimento.
- b) flexibilização da demanda.
- c) suplementação de competências.
- d) precedência delegada.
- e) atenção privilegiada.

Comentário Completo:

A questão aborda a **Ordem Social**, especialmente a **Seguridade Social**.

O texto indicado no enunciado versa sobre a judicialização do atendimento. Nesse sentido, temos que Fávero (2020) estabelece o seguinte:

“A judicialização da atenção e a participação do Serviço Social



Na atualidade, após três décadas da promulgação do ECA e suas diretrizes de proteção integral (1990), e mais de quatro décadas da marca central da ruptura do Serviço Social brasileiro com o conservadorismo – em 1979, com o Congresso da Virada –, **constata-se que a judicialização do atendimento de crianças e adolescentes tem se intensificado**, em detrimento da efetivação do SGDCA, expressando-se basicamente com duas direções: por institucionalizações de crianças e adolescentes, responsabilizações e punições de adolescentes, jovens e famílias; e também pela busca individual do acesso a direitos fundamentais, quando negados ou não assegurados pelo Estado. Nesses processos de judicialização, grande parte das vezes o trabalho de assistente social é requisitado para contribuir com a decisão judicial. E aqui a/o profissional, se não tiver segurança e domínio de suas competências técnicas e éticas, pode se ver enredada/o nas malhas da finalidade institucional de estabelecer o controle social e a punição para quem viola, ou é acusado de violar, o estabelecido pela positividade da lei, ou pela interpretação valorativa da lei com sua representação de classe social, para além da finalidade de assegurar direitos sociais e fundamentais dispostos constitucionalmente”. Acesso em 03/06/2024 às 13:27. Link: https://j.pucsp.br/sites/default/files/12-3_encaminho_2020_familias_na_cena_contemporanea_coletanea.pdf

Diante do exposto, o nosso gabarito é a LETRA A!

(...)

LETRA A. CORRETA. O texto aborda a judicialização do atendimento. Vejamos o que estabelece Fávero (2020):

“A judicialização da atenção e a participação do Serviço Social

Na atualidade, após três décadas da promulgação do ECA e suas diretrizes de proteção integral (1990), e mais de quatro décadas da marca central da ruptura do Serviço Social brasileiro com o conservadorismo – em 1979, com o Congresso da Virada –, **constata-se que a judicialização do atendimento de crianças e adolescentes tem se intensificado**, em detrimento da efetivação do SGDCA, expressando-se basicamente com duas direções: por institucionalizações de crianças e adolescentes, responsabilizações e punições de adolescentes, jovens e famílias; e também pela busca individual do acesso a direitos fundamentais, quando negados ou não assegurados pelo Estado. Nesses processos de judicialização, grande parte das vezes o trabalho de assistente social é requisitado para contribuir com a decisão judicial. E aqui a/o profissional, se não tiver segurança e domínio de suas competências técnicas e éticas, pode se ver enredada/o nas malhas da finalidade institucional de estabelecer o controle social e a punição para quem viola, ou é acusado de violar, o estabelecido pela positividade da lei, ou pela interpretação valorativa da lei com sua representação de classe social, para além da finalidade de assegurar direitos sociais e fundamentais dispostos constitucionalmente”.



LETRA B. INCORRETA. Não é o caso de flexibilização da demanda.

LETRA C. INCORRETA. O correto é judicialização do atendimento, não suplementação de competências.

LETRA D. INCORRETA. Não é certo falar em precedência delegada.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque não é o caso de atenção privilegiada.

Gabarito: Letra A.

4. VUNESP/TJ-SP/2024

Como um conjunto integrado de ações, compete ao Poder Público organizar e assegurar os direitos relativos à Seguridade Social. A uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais e a irredutibilidade do valor dos benefícios estão entre os objetivos dessa organização. Outro objetivo da Seguridade Social, definido no artigo 194, parágrafo único, VII, da Constituição Federal é o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo

- a) nas Comissões Mistas.
- b) nos Órgãos Colegiados.
- c) no Ministério do Planejamento.
- d) nos Comitês de Monitoramento.
- e) nas Conferências Nacionais.

Comentário Completo:

Aqui, temos uma questão sobre a **Seguridade Social**, cobrando especialmente o previsto no art. 194, PU, VII da CRFB/88.

Nos termos do art. 194 da CRFB/88, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Conforme o inciso VII do PU do referido dispositivo, compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no objetivo de caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo **nos órgãos colegiados**.

A alternativa correta é a LETRA B!

(...)



LETRA A. INCORRETA. O certo é nos Órgãos Colegiados, não nas Comissões Mistas.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Nos termos do inciso VII do PU do art. 194 da CRFB/88, compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no objetivo de caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo **nos órgãos colegiados**.

LETRA C. INCORRETA. Não é certo falar no Ministério do Planejamento.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque não está correto falar nos Comitês de Monitoramento.

LETRA E. INCORRETA. Não é nas Conferências Nacionais, mas sim nos órgãos colegiados.

Gabarito: Letra B.

5. CEBRASPE/ITAIPU BINACIONAL/2024

Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), um dos objetivos com base no qual a seguridade social deve se organizar é a

I. universalidade da cobertura e do atendimento.

II. unicidade da base de financiamento, identificando-se, na mesma rubrica contábil, receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social.

III. equidade na forma de participação no custeio.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos.

d) Apenas os itens I e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

Comentário Completo:

A questão versa sobre a **Seguridade Social**.

Os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social são assegurados mediante um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade: a seguridade social. É exatamente isso o que dispõe o art. 194, caput, CF/88.



Art. 194. A **seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade**, destinadas a assegurar os direitos relativos à **saúde, à previdência e à assistência social**.

É importante destacar que, as ações relativas à seguridade social não são implementadas exclusivamente pelo Estado (poderes públicos). O Estado tem uma importante tarefa na implementação das ações relativas à seguridade social, todavia, essas ações também são de iniciativa da sociedade.

É por meio da seguridade social que se estabelece um sistema de proteção social para os indivíduos, garantindo que, mesmo diante de situações de vulnerabilidade (doença, idade avançada, morte, acidente, reclusão, maternidade), eles possam prover o seu sustento e o de sua família.

Os objetivos da seguridade social estão dispostos nos incisos do mesmo dispositivo, vejamos:

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - **universalidade da cobertura e do atendimento**; (item I)

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;

V - **equidade na forma de participação no custeio**; (item III)

VI - **diversidade** (não unicidade como afirma o item II) **da base de financiamento**, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

Podemos afirmar que o nosso gabarito é a LETRA D!

(...)

LETRA A. INCORRETA. O item III também está correto, uma vez que a equidade na forma de participação de custeio também é um objetivo da seguridade social, segundo o art. 194, PU, V da CRFB/88.



LETRA B. INCORRETA. A universalidade de cobertura e do atendimento também é um objetivo da seguridade social. Logo, o item I também está correto, conforme o art. 194, PU, I da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. O item II está em desacordo com a Constituição, já que não há o que se falar em unicidade da base de financiamento. O correto é que a **diversidade da base de financiamento** é um objetivo da seguridade social, disposto no PU, inciso VI do art. 194 da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! As disposições dos itens I e III são objetivos da seguridade social, conforme disposição do art. 194, vejamos:

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - **universalidade da cobertura e do atendimento**; (item I)

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;

V - **equidade na forma de participação no custeio**; (item III)

VI - **diversidade** (não unicidade como afirma o item II) **da base de financiamento**, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, o item II está em desacordo com a Constituição, já que a **diversidade** (não unicidade) **da base de financiamento** é um objetivo da seguridade social, disposto no PU, inciso VI do art. 194 da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

6. (CEBRASPE/Ministério Público do Estado de Rondônia/2023) Em relação à legislação fiscal e previdenciária, assinale a opção correta.

a) Tríplice de custeio previdenciária se refere à forma como as contribuições são registradas com o propósito de sistematizar e uniformizar o registro contábil.

b) O extinto Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) tinha como objetivo a execução dos programas de assistência médica.



c) O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal, resultou da fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e do Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (IAPAS).

d) A seguridade social compreende a assistência social, o trabalho e a saúde.

e) O princípio da preexistência do custeio em relação ao benefício estabelece que nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou benefício da previdência social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Comentários:

A Constituição Federal estabelece em seu art. 6º, que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.

São os chamados **direitos de segunda geração**, que exigem prestações positivas do Estado em prol dos indivíduos. São denominadas liberdades positivas. Nesse sentido, um conjunto de normas que busca a concretização dos direitos sociais é denominado de ordem social.

Os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social são assegurados mediante um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade: a chamada seguridade social.

Outro ponto importante para resolvermos a questão é o conhecimento do **princípio da preexistência do custeio em relação ao benefício**. O primado nos diz que nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou benefício da previdência social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Vamos conferir como a CRFB/88 trata o tema:

Art. 195, § 5º da CRFB/88: Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Logo, o gabarito é a Letra "E"!

Diante disso, vamos analisar cada uma das alternativas?

(...)

Letra A. INCORRETA. O custeio da Previdência é tripartite ou tríplice, ou seja, as fontes de financiamento contam basicamente com três origens: as contribuições sociais devidas pelos trabalhadores, pelos empregadores e por toda a sociedade.

Vejamos como a CRFB/88 trata o tema:



Art. 195 da CRFB/88: A **seguridade social será financiada por toda a sociedade**, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do **empregador**, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II - **do trabalhador** e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

O propósito não é sistematizar e uniformizar o registro contábil, é manter o sistema da Seguridade Social.

Letra B. INCORRETA. O INPS mantinha apenas a competência para a concessão de benefícios, sendo atribuída ao INAMPS a função de assistência médica aos segurados.

Letra C. INCORRETA. O INSS surgiu da fusão do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social – IAPAS com o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS.

Letra D. INCORRETA. A seguridade social compreende os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. É o que dispõe o art. 194, caput, CRFB/88, vejamos:

Art. 194 da CRFB/88: A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Letra E. CORRETA. De fato, o princípio da preexistência do custeio em relação ao benefício estabelece que nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou benefício da previdência social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Vamos conferir como a CRFB/88 trata o tema:

Art. 195, § 5º da CRFB/88: Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Gabarito: Letra E

7. VUNESP/TCM SP/2023



Ao tratar do direito à assistência social e educação, relativamente aos Municípios, a Constituição Federal estabelece que

- a) é facultado aos municípios vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até três décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.
- b) estes aplicarão dezoito por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
- c) essas unidades da federação atuarão prioritariamente nos ensinos fundamental e médio e na educação infantil.
- d) as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.
- e) as cotas municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

Comentário Completo:

A educação é um dos mais importantes direitos sociais. Possibilita que o indivíduo alcance o máximo de suas potencialidades. É ela que permite o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vejamos o art. 205, CRFB/88.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho

Uma importante ferramenta para promover a educação na sociedade é o ensino, que compreende as atividades desempenhadas nas escolas e universidades.

O legislador constituinte estabeleceu que o ensino é um dever também do Poder Público. Isso resultou na previsão constitucional de uma contribuição social denominada salário-educação. O §5º do art. 212 da CRFB/88 traz o seguinte:

Art. 212. § 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.

Mas o texto constitucional foi além, determinou como ocorrerá a distribuição das cotas estaduais e municipais de tal contribuição.



§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

Perceba que a alternativa E é justamente a literalidade do § 6º, sendo o nosso gabarito!

Todavia, vamos examinar as demais alternativas!

(...)

LETRA A. INCORRETA. A Constituição estabelece essa faculdade apenas para os Estados e Distrito Federal. Além disso, a possibilidade de vinculação ao programa de apoio à inclusão e promoção social é de até 0,5% (cinco décimos por cento) de sua receita tributária líquida. Isso é o que encontramos no parágrafo único do art. 204 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o Município deverá aplicar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) dessa receita. Trata-se de previsão do art. 212 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque ao Município cabe a atuação de forma prioritária no ensino fundamental e na educação infantil (§2º do art. 211 da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. O inciso I do art. 204, CRFB/88 determina que haverá uma descentralização político-administrativa das ações governamentais na área da assistência social, mas a coordenação e as normas gerais são atribuições da esfera federal.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Trata-se da literalidade do mencionado § 6º do art. 212, da nossa Carta Magna. Vejamos: “As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino”.

Gabarito: Letra E.

8. VUNESP/PCSP/2023

A respeito da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, a Constituição Federal dispõe expressamente que

- a) o casamento civil terá a sua celebração garantida de forma gratuita e o casamento religioso não poderá ter efeito civil.
- b) o direito à proteção especial deverá contemplar o direito do jovem ao pleno emprego e idade mínima de dezesseis anos para admissão ao trabalho.
- c) a adoção será regulamentada pelo Poder Público, que deverá tomar as medidas cabíveis para evitar a sua prática por parte de estrangeiros.
- d) os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, devendo a lei disciplinar os privilégios e as distinções relativas à filiação.



e) os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares e aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Comentário Completo:

Meus amigos, temos aqui uma questão que trata de um conteúdo localizado no Título da Ordem Social denominado: **da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso**. E a resposta da questão está literalmente nos dispositivos constitucionais: arts. 226 a 230.

A Constituição entende que a família é a base da sociedade, por isso têm proteção especial do Estado. Assim, o legislador constituinte entendeu ser importante oferecer ao casamento religioso os efeitos do casamento civil, conforme dispõe o art. 226:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O **casamento é civil e gratuita** a celebração.

§ 2º O **casamento religioso tem efeito civil**, nos termos da lei.

A proteção à criança e ao adolescente dada pela Constituição também trata da idade mínima para começar a trabalhar, da adoção por estrangeiros e dos direitos e qualificações dos filhos.

Vale esclarecer que a idade mínima para o trabalho é quatorze anos, de acordo com o §3º, inciso I do art. 227 da CRFB/88:

Art. 227 § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - **idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho**, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

Já a adoção é uma filiação por meio de um processo afetivo, que deve ser acompanhado pelo Poder Público. De acordo com o texto constitucional, é permitida a adoção de brasileiros pelos estrangeiros. No entanto, caberá ao Poder público estabelecer as condições, nos moldes do §5º do art. 227 da CRFB/88:

Art. 227 § 5º A **adoção** será assistida pelo **Poder Público**, na forma da lei, que **estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros**.

Além disso, o legislador constitucional tratou de deixar expresso que não importa a origem da filiação, todos os filhos possuem os mesmos direitos e qualificações. Assim, dispõe o art. 227 §6º da CRFB/88:

Art. 227 § 6º Os **filhos**, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, **terão os mesmos direitos e qualificações**, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.



Em se tratando da pessoa idosa, a Constituição determina que é dever da família, como também da sociedade e do Estado amparar os idosos, integrando-os no meio social, assegurando sua dignidade, bem como seu bem-estar.

A Constituição também dispõe que, preferencialmente, os programas de amparo aos idosos, devem ocorrer em seus lares. Além disso, um dos benefícios atribuídos aos idosos maiores de 65 anos é a gratuidade na utilização de transporte público. Vejamos a disposição do art. 230:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Assim, analisando as alternativas, podemos afirmar que o nosso gabarito é a Letra E.

(...)

Letra A. INCORRETA. A literalidade do texto Constitucional determina que o casamento religioso tem efeitos civis, nos termos da lei. Assim, a Constituição Federal garante a possibilidade de os nubentes realizarem seu casamento religioso e civil de forma concomitante. Vejamos:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

Letra B. INCORRETA. A idade mínima para admissão de emprego de jovens e adolescentes é a partir de 14 anos (art. 227, § 3º, inciso I da CRFB/88). No entanto, deve ser contratado na condição de jovem aprendiz, não sendo permitido desempenhar sua função em período noturno, ou em condição perigosa ou insalubre, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da CRFB/88:

Art. 227. § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

(...)

Art. 7º, XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Letra C. INCORRETA. A Constituição Federal, em seu § 5º do art. 227, prevê a adoção internacional, ou seja, aquela realizada por estrangeiros, observada a legislação em vigor. Vejamos o que diz o dispositivo:



§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

Letra D. INCORRETA. Muito cuidado, pois o art. 227, §6º da CRFB/88 veda a discriminação entre os filhos havidos ou não da relação matrimonial. Dessa forma, todos os filhos são iguais perante a lei, seja ele advindo de forma natural ou por meio da adoção. Portanto, possuem os mesmo direitos e deveres. Segue abaixo a transcrição do dispositivo constitucional.

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, **proibidas** quaisquer **designações discriminatórias** relativas à filiação.

Letra E. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição trouxe uma proteção especial aos idosos, sendo responsabilidade da família, da sociedade e do Estado ampará-los. Dessa maneira, é previsto constitucionalmente que o programa de amparo aos idosos deve ser realizado preferencialmente em sua residência. Outrossim, é assegurado o acesso gratuito aos transportes coletivos urbanos aos idosos acima de 65 anos. (Art. 230, §1º e §2º da CRFB/88).

Gabarito: Letra E

9. (CEBRASPE (CESPE) - ADP (DPE RO)/DPE RO/Assistência Social/2022) Acerca da política de seguridade social nacional e respectivas políticas públicas, assinale a opção correta.

- a) Compete ao poder público organizar a seguridade social com base em objetivos definidos constitucionalmente, entre os quais constam a irredutibilidade do valor dos benefícios e a equidade na forma de participação no custeio.
- b) A homofobia e a transfobia ainda não integram as incidências na determinação social da saúde de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), sendo central na política de saúde integral LGBT apenas a promoção de esforços para ampliar o acesso desse segmento aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) A Política Nacional de Saúde Integral LGBT prevê como competência exclusiva do Ministério da Saúde promover ações e práticas educativas em saúde nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na promoção da saúde mental, orientação sexual e identidade de gênero, por se tratar da responsabilidade com a matriz de formação profissional a nível nacional.
- d) A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) considera serviços de proteção social especial de média complexidade aqueles que garantem proteção integral a famílias e indivíduos, inclusive aqueles que necessitem ser retirados de seu núcleo familiar e(ou) comunitário.
- e) A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) define vigilância social como a produção e sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social considerando-se exclusivamente a questão econômica do território.

Comentários:



A questão cobrou do candidato a literalidade da Constituição Federal, vejamos:

CF - Art. 194. A **seguridade social** compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I - universalidade da cobertura e do atendimento;
- II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
- III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
- IV - **irredutibilidade do valor dos benefícios;**
- V - **equidade na forma de participação no custeio;**

Gabarito: A

10.(CEBRASPE (CESPE) - ADP (DPE RO)/DPE RO/Assistência Social/2022) Sendo um conjunto de ações integradas entre o Estado e a sociedade, a seguridade social caracteriza-se por

- a) ter caráter participativo e centralizado, vedada a participação de empresários.
- b) possuir caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
- c) prestar benefícios e serviços sem se fundamentar em critérios específicos.
- d) diferenciar os benefícios e serviços prestados às populações urbanas dos prestados às populações rurais.
- e) assegurar universalidade da cobertura e atendimento restrito.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, vejamos:

CF/88 - Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:



(...)

VII - caráter democrático e **descentralizado** da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

A alternativa B está correta. Vejamos:

CF/88 - Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

(...)

VII - **caráter democrático e descentralizado** da administração, mediante gestão **quadripartite**, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

A alternativa C está incorreta.

CF/88 - Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

(...)

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

A alternativa D está incorreta. Vejamos:

CF/88 - Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

(...)

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

A alternativa E está incorreta. Vejamos:

CF/88 - Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa



dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do atendimento;

Gabarito: B

11.(FEPESE / CELESC – Advogado – 2018) Constituem objetivos da ordem social:

1. o trabalho.
2. o bem-estar.
3. a justiça social.
4. a educação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Comentários:

Reza o art. 193 da Constituição Federal de 1988 que a ordem social tem como base o primado do **trabalho**, e como objetivo o **bem-estar** e a **justiça sociais**.

O gabarito é a letra B.

12.(FEPESE / CELESC – Advogado – 2018) É correto afirmar sobre a previdência social:

- a) O desemprego voluntário é objeto de proteção do regime geral de previdência.
- b) A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos dos meses de julho e de dezembro de cada ano.
- c) É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.



d) Cada ente federado deverá dispor sobre a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social.

e) Lei complementar disciplinará o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas.

Comentários:

Letra A: errada. O regime geral de previdência tem como objeto, dentre outros, proteger o trabalhador em situação de desemprego *involuntário* (art. 201, III, CF).

Letra B: errada. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do *mês de dezembro* de cada ano (art. 201, §6º, CF).

Letra C: correta. É o que determina o art. 201, §5º, da Constituição Federal.

Letra D: errada. A Carta Magna *veda a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios*, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados (art. 201, § 1º, CF):

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Letra E: errada. É *vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada* pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, *salvo na qualidade de patrocinador*, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado (art. 202, §3º, CF).

O gabarito é a letra C.

13.(FUNCAB / EMDAGRO-SE – 2014) São objetivos orientadores da organização da seguridade social:

a) irredutibilidade do valor dos benefícios, exceto para os casos previstos em lei complementar.

b) concentração da base de financiamento.

c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

d) universalidade da cobertura e do atendimento a quem aderir ao sistema.

e) caráter democrático, mediante gestão tripartite.



Comentários:

Letra A: errada. É princípio da seguridade social a irredutibilidade do valor dos benefícios, *não havendo exceção*.

Letra B: errada. É princípio da seguridade social a *diversidade* da base de financiamento.

Letra C: correta. A seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços é um princípio da seguridade social.

Letra D: errada. É princípio da seguridade social a *universalidade da cobertura e do atendimento*. Esse princípio não está limitado a quem aderir ao sistema.

Letra E: errada. É princípio da seguridade social o *caráter democrático e descentralizado* na administração, mediante gestão quadripartite.

O gabarito é a letra C.

Assistência Social

14. (FUNCAB / ANS – 2015) Constituem objetivos da assistência social, EXCETO, a(o):

- a) amparo às crianças e adolescentes carentes.
- b) promoção da integração ao mercado de trabalho.
- c) habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência.
- d) cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
- e) proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

Comentários:

Os objetivos da assistência social estão elencados no art. 203, CF/88:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

- I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
- III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
- IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;



V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

A cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada não são objetivos da assistência social. São eventos de risco protegidos por benefícios previdenciários. O gabarito é a letra D.

Saúde

15.(UFPR/ Prefeitura de Curitiba – 2019) Um dos pilares da seguridade social no Brasil é a saúde, considerada pela Constituição da República um direito de todos e dever do Estado. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Uma das diretrizes de organização das ações e serviços públicos de saúde, que constituem um sistema único, é o atendimento com prioridade para os serviços assistenciais.
- b) Os serviços do sistema único de saúde, ainda que prestados pelos municípios e pelos Estados, devem ser financiados com recursos da União.
- c) Estão entre os princípios das ações e serviços públicos de saúde (que também regem os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde): a universalidade de acesso em todos os níveis de assistência e a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d) Lei municipal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional, e as diretrizes para os planos de carreira do agente comunitário de saúde, competindo aos estados prestar assistência financeira complementar aos municípios.
- e) Segundo o texto constitucional expresso, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos deve ser prevista e regulada por lei complementar da União.

Comentários:

Letra A: errada. A prioridade do atendimento do sistema de saúde são as atividades preventivas. Vejamos o que determina a Constituição Federal:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.



Letra B: errada. Reza a Constituição que o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com *recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes*.

Letra C: correta. De fato, trata-se de princípios das ações e serviços públicos de saúde, previstos na Constituição Federal:

Art. 196, CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

Letra D: errada. Trata-se de competência de lei federal, não de lei municipal:

Art. 198, § 5º, CF - Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

Letra E: errada. A Carta Magna veda a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos (art. 199, § 2º, CF).

O gabarito é a letra C.

16.(UFPR/ FPMA – 2019) A Seguridade Social é um conjunto integrado de iniciativas, a cargo do Estado e de toda a sociedade, envolvendo as áreas da saúde, da assistência social e da previdência social (art. 194, caput, da Constituição Federal). Considerando essa disposição constitucional, assinale a alternativa correta.

a) O acesso aos direitos de Seguridade Social exige a realização de atividade laborativa e, por consequência, o recolhimento de contribuições previdenciárias.

b) Previdência Social é um conjunto de ações de ordem caritativa destinadas ao fomento da proteção social.



c) Saúde é um direito fundamental, direito de todos e dever do Estado, consistente na erradicação de doenças.

d) Assistência Social consiste em uma série de políticas públicas destinadas a quem dela necessitar, independentemente de recolhimento de contribuições, cobrindo contingências sociais, como a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

e) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária é objetivo constitucional da área da Saúde.

Comentários:

Letra A: errada. O acesso à assistência social e à saúde, direitos assegurados pela Seguridade Social, independe do recolhimento de contribuições previdenciárias. Somente a Previdência Social tem caráter contributivo.

Letra B: errada. A Previdência Social não tem aspecto caritativo. Trata-se de regime de caráter contributivo e filiação obrigatória.

Letra C: errada. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 206, CF).

Letra D: correta. De fato, a Carta Magna prevê que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos (art. 203, CF):

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Letra E: errada. Trata-se de objetivo constitucional da área da assistência (art. 203, IV, CF).

O gabarito é a letra D.

Educação

17. INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ/2024



No ano de 2030, por determinação da autoridade máxima municipal, Ana, Maria e Joana foram designadas para compor grupo de trabalho destinado a propor medidas de aprimoramento da gestão pública municipal em suas diversas áreas. Do resultado do esforço do grupo, foram extraídas as seguintes propostas:

I. Ana sugeriu a criação de novo distrito do município. Nesse caso, será necessária a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, à população interessada, seguida da divulgação de Estudos de Viabilidade e edição de Lei Complementar Estadual.

II. Maria propôs a criação, mediante lei, de Conselho de Contas Municipal, a fim de aprimorar a fiscalização das finanças, sendo que tal órgão teria competência exclusiva sobre as contas que o Prefeito deve prestar.

III. Joana opinou que o Município aplique, anualmente, trinta por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Supondo-se que a sistemática constitucional à época do caso hipotético apresentado é a mesma que atualmente está em vigor, podem ser consideradas válidas as propostas de:

- a) Joana, apenas.
- b) Ana, Maria e Joana.
- c) Ana e Maria, apenas.
- d) Maria e Joana, apenas.

Comentário Completo:

A questão mistura os seguintes temas: **Organização do Estado e Ordem Social**.

Vamos analisar cada assertiva?

I. Ana sugeriu a criação de novo distrito do município. Nesse caso, será necessária a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, à população interessada, seguida da divulgação de Estudos de Viabilidade e edição de Lei Complementar Estadual.

O art. 30, I da CRFB/88 estabelece que **competete aos Municípios criar**, organizar e suprimir distritos, **observada a legislação estadual**.

No que tange à criação de Municípios, a Constituição estabelece que far-se-ão **por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal**, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na **forma da lei**.

A **proposta de Ana está errada!**



II. Maria propôs a criação, mediante lei, de Conselho de Contas Municipal, a fim de aprimorar a fiscalização das finanças, sendo que tal órgão teria competência exclusiva sobre as contas que o Prefeito deve prestar.

A Constituição veda a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais. Veja:

Art. 31, § 4º da CRFB/88: É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

Assim, a proposta de Maria está errada!

III. Joana opinou que o Município aplique, anualmente, trinta por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

De acordo com o art. 212 da CRFB/88, a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Perceba que 25% é o mínimo. Logo, o Município pode aplicar 30%!

A proposta de Joana está certa.

O nosso gabarito é a LETRA A!

(...)

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Apenas a sugestão de Joana está de acordo com o texto constitucional.

Sobre a proposta de Ana: O art. 30, I da CRFB/88 estabelece que compete aos Municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.

No que tange à criação de Municípios, a Constituição estabelece que far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Com relação à proposta de Maria: O art. 31, § 4º da CRFB/88 estabelece que é vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

Já sobre a proposta de Joana: De acordo com o art. 212 da CRFB/88, a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, 25% é o mínimo. Logo, o Município pode aplicar 30%.



LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, já que as ideias de Ana e Maria estão em desacordo com a Constituição.

LETRA C. INCORRETA. As ideias de Ana e Maria estão em desacordo com a Constituição.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a ideia de Maria está em desacordo com a Constituição.

Gabarito: Letra A.

18. (FADESP/ UEPA – 2020) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Art. 206, o ensino será ministrado com base no princípio de

- a) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, aos estudantes em situação de vulnerabilidade social.
- b) piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar, nos termos de lei federal.
- c) valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.
- d) igualdade e equidade de condições para o acesso e a permanência nas escolas públicas oficiais.

Comentários:

Letra A: errada. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais não se limite aos alunos em situação de vulnerabilidade social. Vejamos o que dispõe a Constituição:

*Art. 206, CF - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (...).*

Letra B: errada. O piso salarial nacional é garantido pela Constituição aos profissionais da educação escolar *pública*:

*Art. 206, CF - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.*

Letra C: correta. Trata-se de princípio do ensino assegurado no art. 206, V, da Carta Magna:

*Art. 206, CF - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)*



V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas (...)

Letra D: errada. A Constituição assegura a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, sem restringir o direito às escolas públicas oficiais:

Art. 206, CF - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (...).

O gabarito é a letra C.

19.(UFPR/ Prefeitura de Curitiba – 2019) Sabe-se que a Educação é direito fundamental constitucional expresse. Todavia, a sua identificação genérica necessita ser melhor detalhada em direitos subjetivos específicos que possuem diferentes regimes jurídicos. Considerando tais peculiaridades, assinale a alternativa correta.

a) Segundo a Constituição, o ensino será ministrado, entre outros, com base nos seguintes princípios: diferenciação das condições de acesso, disciplina discente, neutralidade das ideias, gestão centralizada e economia de recursos.

b) As universidades gozam de plena autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

c) O ensino é livre à iniciativa privada, que está dispensada do cumprimento das normas gerais de educação nacional, devido à existência de regulação legal própria.

d) A União aplicará, anualmente, nunca menos que 10%, e os Estados, Distrito Federal e Municípios, nunca menos que 5% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

e) Não há previsão constitucional para que o Estado garanta programas suplementares de material didático escolar, transporte e alimentação, mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação obrigatoriamente deve regular a matéria no tocante à Educação Básica.

Comentários:

Letra A: errada. Segundo a Constituição, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios (art. 206, CF):

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;



V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Letra B: correta. É o que determina o art. 207 da Carta Magna:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Letra C: errada. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições (art. 209, CF):

I - Cumprimento das normas gerais da educação nacional;

II - Autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

Letra D: errada. A União aplicará, anualmente, nunca menos de *dezoito*, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios *vinete e cinco por cento, no mínimo*, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF).

Letra E: errada. A Carta Magna prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (art. 208, VII, CF)

O gabarito é a letra B.

Meio ambiente

20.(UFPR/ TJ-PR – 2019) A Constituição da República de 1988 estabelece um regime jurídico de proteção ao meio ambiente bastante interventivo. Para a efetividade desse sistema, são impostas algumas incumbências ao Poder Público. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Ao Poder Público e à coletividade é imposto o dever de preservação do meio ambiente até mesmo para as futuras gerações.
2. É incumbência estatal a preservação da integridade do patrimônio genético do país.
3. É dever estatal constitucional o controle da produção de agrotóxicos, em sendo substâncias que comportem risco para a qualidade de vida e ao meio ambiente.



4. Há previsão constitucional expressa para que o explorador de recursos minerais fique obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, na forma da lei, e sendo previsto que o órgão público competente exija a solução técnica para o caso.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Comentários:

A *primeira assertiva* está correta. O art. 225 da Constituição prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A *segunda assertiva* está correta. Compete ao Poder Público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético (Art. 225, §1º, II, CF).

A *terceira assertiva* está correta. Também compete ao Estado controlar a poluição, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (art. 225, § 1º, V, CF).

A *quarta assertiva* está correta. De fato, o Art. 225, §2º, da Constituição, prevê que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

O gabarito é a letra E.

21.(FUNDATEC / IGP-RS – 2017) Assinale a alternativa que contém todos os entes elencados como patrimônio nacional pelo art. 225 da Constituição Federal Brasileira.

- a) Sertão, Caatinga, Serra do Mar, Mata de Araucárias e Zona Costeira.
- b) Floresta Amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira.
- c) Floresta Amazônica brasileira, Caatinga, Tundra brasileira, Mata de Araucárias e Sertão.
- d) Mata de Araucárias, Tundra brasileira, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Cerrado.



e) Sertão, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Zona Costeira.

Comentários:

Segundo o art. 225, § 4º, "a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais".

O gabarito é a letra B.

Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso

22. INSTITUTO CONSULPLAN/DPE-PR/2024

Sobre as normas constitucionais a respeito da família e sua aplicação e interpretação no ordenamento jurídico brasileiro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A entidade familiar pode ser definida como aquela constituída pelo casamento civil ou casamento religioso com efeito civil, pela união estável entre o homem e a mulher ou por pessoas do mesmo sexo e pela comunidade formada por qualquer dos pais.

() Não viola a Constituição a edição de lei infraconstitucional que adote critérios de diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros.

() A Constituição Federal autoriza a dissolução do casamento civil pelo divórcio direto, desde que comprovada a prévia separação judicial por mais de um ano.

() O dever do Estado em assegurar a assistência à família, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas, se reserva à proteção da mulher.

A sequência está correta em

a) V, F, V, F.

b) V, F, F, F.

c) F, V, V, V.

d) F, V, F, V.

Comentário Completo:

Questão bem interessante sobre a [Ordem Social](#), com destaque para o tema da [Família](#), que está previsto em nossa Constituição Federal no art. 226.

Para uma análise mais dinâmica, vamos analisar cada assertiva.



(V) A entidade familiar pode ser definida como aquela constituída pelo casamento civil ou casamento religioso com efeito civil, pela união estável entre o homem e a mulher ou por pessoas do mesmo sexo e pela comunidade formada por qualquer dos pais.

O art. 226 da CRFB/88 entende como unidade familiar aquela instituída pelo casamento tanto civil como religioso com efeito civil. Com relação à união estável, tanto entre homem e mulher, como por pessoas do mesmo sexo, também é reconhecida como família.

Por fim, também é reconhecida constitucionalmente a família formada por qualquer dos pais.

Importante a leitura do dispositivo da CRFB/88:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

Portanto, a primeira assertiva é VERDADEIRA.

(F) Não viola a Constituição a edição de lei infraconstitucional que adote critérios de diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros.

Sobre o regime sucessório e sua aplicação entre cônjuges e companheiros, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade da norma que tenha como objeto a diferenciação de regime sucessório entre cônjuge e companheiros, devendo ser aplicada a disposição do art. 1.829 do Código Civil.

Confira um trecho do julgado:

No sistema constitucional vigente, é **inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros**, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002". (RE 646721).

Portanto, a segunda assertiva é FALSA.

(F) A Constituição Federal autoriza a dissolução do casamento civil pelo divórcio direto, desde que comprovada a prévia separação judicial por mais de um ano.



Com relação a dissolução matrimonial, a Constituição a garantiu através do divórcio, não sendo necessária prévia autorização judicial por mais de um ano, vejamos:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Assim, a assertiva é FALSA.

(F) O dever do Estado em assegurar a assistência à família, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas, se reserva à proteção da mulher.

No que tange a assistência familiar, o nosso texto constitucional a assegura, devendo o Estado criar mecanismo para prevenir e combater a violência nas relações domésticas (não apenas da mulher). Confira a disposição constitucional:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Perceba que a assistência familiar é a cada integrante da família, não se restringindo apenas à mulher. Portanto a assertiva é FALSA.

Logo, podemos identificar que o nosso gabarito é V, F, F, F, disposto na LETRA B!

(...)

Letra A. INCORRETA. O item III é falso, já que com relação a dissolução matrimonial, a Constituição a garantiu através do divórcio, não sendo necessária prévia autorização judicial por mais de um ano, segundo o art. 226, §6º da CRFB/88.

Letra B. CORRETA. É o nosso gabarito! Apenas o item I é verdadeiro, nos termos do art. 226, §§1º a 4º da CRFB/88. Olha só:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.



§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

O item II é falso, porque “no sistema constitucional vigente, é **inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros**, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002, segundo o RE 646721.

O erro do item III é afirmar que precisa haver uma prévia separação judicial por mais de um ano. Conforme o art. 226, §6º da CRFB/88, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Com relação ao item IV, deve o Estado criar mecanismos para prevenir e combater a violência nas relações domésticas (não apenas da mulher).

Letra C. INCORRETA. A alternativa está errada, uma vez que apenas o item I é verdadeiro e os demais são falsos.

Letra D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o item I é verdadeiro e os itens II, III e IV são falsos.

Gabarito: Letra B.

23.(UFPR/ TJ-PR – 2019) A família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso receberam tratamento prioritário na Constituição de 1988, reconhecendo-se, inclusive, a vulnerabilidade como uma característica essencial merecedora de atenção. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

a) Segundo a redação constitucional, os direitos e deveres da sociedade conjugal são exercidos com igualdade entre o homem e a mulher, ressalvada a natural vocação da mulher para com as obrigações do lar.

b) Nos termos da Constituição da República de 1988, apenas a família é a responsável por colocar a criança a salvo da opressão e da discriminação, não cabendo ao Estado intervir em sua condição, salvo mediante autorização.

c) O texto constitucional atual tornou obrigatória a participação de entidades não governamentais em programas estatais de atenção à saúde da criança, do adolescente e do jovem.

d) O texto constitucional atual impõe como obrigatória a existência de legislação sobre normas de construção dos logradouros e edifícios de uso público, a fim de garantir acesso adequado aos portadores de deficiência.

e) A proteção constitucional especial ao jovem implica a adoção da idade mínima de 12 anos para a admissão ao trabalho.

Comentários:



Letra A: errada. A Carta Magna prevê apenas que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (art. 226, § 5º, CF).

Letra B: errada. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, CF).

Letra C: errada. Segundo a Constituição, o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais (art. 227, § 1º, CF).

Letra D: correta. De fato, a CF/88 dispõe que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência (art. 227, § 2º, CF).

Letra E: errada. Para a admissão ao trabalho, a Carta Magna prevê a idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto em seu art. 7º, XXXIII.

O gabarito é a letra D.

24.(UFPR/ TJ-PR – 2019) A vulnerabilidade social de determinados grupos é detalhadamente protegida pelo sistema constitucional estabelecido em 1988. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

a) Segundo a redação constitucional, a entidade formada por apenas um dos pais e seus descendentes é uma categoria especial semifamiliar, haja vista a falta de um homem ou de uma mulher como condição básica da existência familiar completa.

b) Nos termos da Constituição, o planejamento familiar é um dever estatal inerente às instituições públicas competentes para a intervenção social nessa seara, a fim de serem evitados problemas populacionais.

c) A adoção é um procedimento de livre exercício particular, sendo vedada a assistência estatal, exceto para a adoção por parte de estrangeiros.

d) A Constituição da República prevê o dever de estabelecimento, por lei, de um plano nacional de juventude, política pública a ser articulada entre as esferas estatais e cuja duração será decenal.

e) A Constituição estabelece formalmente o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, porém não existe obrigação constitucional para que os filhos maiores ajudem ou amparem os pais na velhice ou carências – em que pese tal dever tenha sido estabelecido por legislação infraconstitucional.

Comentários:



Letra A: errada. A Carta Magna entende como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (art. 226, § 4º, CF).

Letra B: errada. Nos termos da Constituição, o *planejamento familiar é livre decisão do casal*, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas (art. 226, § 7º, CF).

Letra C: errada. Segundo a CF/88, *a adoção será assistida pelo Poder Público*, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros (art. 226, § 5º, CF).

Letra D: correta. É o que determina o art. 227, § 8º, da Carta Magna.

Letra E: errada. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, CF).

O gabarito é a letra D.



LISTA DE QUESTÕES

Previdência Social

1. INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ/2024

Tramita no Congresso Nacional determinado projeto de lei ordinária que tem como objeto instituir uma contribuição social destinada a custear a seguridade social, incidente sobre a receita de concursos de prognósticos. O projeto de lei é

- a) Inconstitucional, pois trata de matéria reservada à lei complementar.
- b) Inconstitucional, pois a definição de tributos e suas espécies é competência discriminada da União.
- c) Constitucional, pois as contribuições sociais materializam-se por lei ordinária no exercício da competência discriminada da União.
- d) Constitucional, pois a instituição de outras fontes de custeio destinadas à expansão da seguridade social é competência residual da União.

2. INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ/2024

Tendo em vista a Ordem Social prevista na Constituição Federal de 1988, assim como sua abordagem na jurisprudência dos Tribunais Superiores, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- () A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.
- () Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, em regra são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.
- () O Ministério Público não é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados.

A sequência está correta em

- a) F, F, V, V.
- b) V, F, V, F.



c) V, V, F, V.

d) V, V, V, F.

3. VUNESP/TJ-SP/2024

Atravessam o cotidiano político-institucional nos tribunais, processos envolvendo sujeitos cujas trajetórias são marcadas pela negação de direitos fundamentais. Em se tratando de crianças e adolescentes, apesar do amplo conjunto de legislações sociais, asseguradoras de seus direitos, constata-se a intensificação de procura por decisões no âmbito judicial envolvendo esse segmento. De acordo com Fávero (*in* FÁVERO [Org.], 2020), tais demandas se expressam basicamente em duas direções: por meio de institucionalizações, responsabilizações e punições de crianças e adolescentes, jovens e famílias; e também pela busca individual do acesso a direitos fundamentais, quando não assegurados pelo Estado. Assim sendo, na relação entre a proteção integral e a desproteção social se processa a denominada

a) judicialização do atendimento.

b) flexibilização da demanda.

c) suplementação de competências.

d) precedência delegada.

e) atenção privilegiada.

4. VUNESP/TJ-SP/2024

Como um conjunto integrado de ações, compete ao Poder Público organizar e assegurar os direitos relativos à Seguridade Social. A uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais e a irredutibilidade do valor dos benefícios estão entre os objetivos dessa organização. Outro objetivo da Seguridade Social, definido no artigo 194, parágrafo único, VII, da Constituição Federal é o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo

a) nas Comissões Mistas.

b) nos Órgãos Colegiados.

c) no Ministério do Planejamento.

d) nos Comitês de Monitoramento.

e) nas Conferências Nacionais.

5. CEBRASPE/ITAIPU BINACIONAL/2024



Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), um dos objetivos com base no qual a seguridade social deve se organizar é a

I. universalidade da cobertura e do atendimento.

II. unicidade da base de financiamento, identificando-se, na mesma rubrica contábil, receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social.

III. equidade na forma de participação no custeio.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas o item III está certo.

c) Apenas os itens I e II estão certos.

d) Apenas os itens I e III estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

6. (CEBRASPE/Ministério Público do Estado de Rondônia/2023) Em relação à legislação fiscal e previdenciária, assinale a opção correta.

a) Tríplice de custeio previdenciária se refere à forma como as contribuições são registradas com o propósito de sistematizar e uniformizar o registro contábil.

b) O extinto Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) tinha como objetivo a execução dos programas de assistência médica.

c) O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal, resultou da fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e do Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (IAPAS).

d) A seguridade social compreende a assistência social, o trabalho e a saúde.

e) O princípio da preexistência do custeio em relação ao benefício estabelece que nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou benefício da previdência social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

7. VUNESP/TCM SP/2023

Ao tratar do direito à assistência social e educação, relativamente aos Municípios, a Constituição Federal estabelece que

a) é facultado aos municípios vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até três décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.



- b) estes aplicarão dezoito por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
- c) essas unidades da federação atuarão prioritariamente nos ensinos fundamental e médio e na educação infantil.
- d) as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.
- e) as cotas municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

8. VUNESP/PCSP/2023

A respeito da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, a Constituição Federal dispõe expressamente que

- a) o casamento civil terá a sua celebração garantida de forma gratuita e o casamento religioso não poderá ter efeito civil.
- b) o direito à proteção especial deverá contemplar o direito do jovem ao pleno emprego e idade mínima de dezesseis anos para admissão ao trabalho.
- c) a adoção será regulamentada pelo Poder Público, que deverá tomar as medidas cabíveis para evitar a sua prática por parte de estrangeiros.
- d) os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, devendo a lei disciplinar os privilégios e as distinções relativas à filiação.
- e) os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares e aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

9. (CEBRASPE (CESPE) - ADP (DPE RO)/DPE RO/Assistência Social/2022) Acerca da política de seguridade social nacional e respectivas políticas públicas, assinale a opção correta.

- a) Compete ao poder público organizar a seguridade social com base em objetivos definidos constitucionalmente, entre os quais constam a irredutibilidade do valor dos benefícios e a equidade na forma de participação no custeio.
- b) A homofobia e a transfobia ainda não integram as incidências na determinação social da saúde de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), sendo central na política de saúde integral LGBT apenas a promoção de esforços para ampliar o acesso desse segmento aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) A Política Nacional de Saúde Integral LGBT prevê como competência exclusiva do Ministério da Saúde promover ações e práticas educativas em saúde nos serviços do Sistema



Único de Saúde (SUS), com ênfase na promoção da saúde mental, orientação sexual e identidade de gênero, por se tratar da responsabilidade com a matriz de formação profissional a nível nacional.

d) A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) considera serviços de proteção social especial de média complexidade aqueles que garantem proteção integral a famílias e indivíduos, inclusive aqueles que necessitem ser retirados de seu núcleo familiar e(ou) comunitário.

e) A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) define vigilância social como a produção e sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social considerando-se exclusivamente a questão econômica do território.

10.(CEBRASPE (CESPE) - ADP (DPE RO)/DPE RO/Assistência Social/2022) Sendo um conjunto de ações integradas entre o Estado e a sociedade, a seguridade social caracteriza-se por

- a) ter caráter participativo e centralizado, vedada a participação de empresários.
- b) possuir caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
- c) prestar benefícios e serviços sem se fundamentar em critérios específicos.
- d) diferenciar os benefícios e serviços prestados às populações urbanas dos prestados às populações rurais.
- e) assegurar universalidade da cobertura e atendimento restrito.

11.(FEPESE / CELESC – Advogado – 2018) Constituem objetivos da ordem social:

- 1. o trabalho.
- 2. o bem-estar.
- 3. a justiça social.
- 4. a educação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.



d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

12.(FEPESE / CELESC – Advogado – 2018) É correto afirmar sobre a previdência social:

a) O desemprego voluntário é objeto de proteção do regime geral de previdência.

b) A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos dos meses de julho e de dezembro de cada ano.

c) É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

d) Cada ente federado deverá dispor sobre a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social.

e) Lei complementar disciplinará o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas.

13.(FUNCAB / EMDAGRO-SE – 2014) São objetivos orientadores da organização da seguridade social:

a) irredutibilidade do valor dos benefícios, exceto para os casos previstos em lei complementar.

b) concentração da base de financiamento.

c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

d) universalidade da cobertura e do atendimento a quem aderir ao sistema.

e) caráter democrático, mediante gestão tripartite.

Assistência Social

14.(FUNCAB / ANS – 2015) Constituem objetivos da assistência social, EXCETO, a(o):

a) amparo às crianças e adolescentes carentes.

b) promoção da integração ao mercado de trabalho.

c) habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência.

d) cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.

e) proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.



Saúde

15.(UFPR/ Prefeitura de Curitiba – 2019) Um dos pilares da seguridade social no Brasil é a saúde, considerada pela Constituição da República um direito de todos e dever do Estado. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

a) Uma das diretrizes de organização das ações e serviços públicos de saúde, que constituem um sistema único, é o atendimento com prioridade para os serviços assistenciais.

b) Os serviços do sistema único de saúde, ainda que prestados pelos municípios e pelos Estados, devem ser financiados com recursos da União.

c) Estão entre os princípios das ações e serviços públicos de saúde (que também regem os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde): a universalidade de acesso em todos os níveis de assistência e a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

d) Lei municipal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional, e as diretrizes para os planos de carreira do agente comunitário de saúde, competindo aos estados prestar assistência financeira complementar aos municípios.

e) Segundo o texto constitucional expresse, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos deve ser prevista e regulada por lei complementar da União.

16.(UFPR/ FPMA – 2019) A Seguridade Social é um conjunto integrado de iniciativas, a cargo do Estado e de toda a sociedade, envolvendo as áreas da saúde, da assistência social e da previdência social (art. 194, caput, da Constituição Federal). Considerando essa disposição constitucional, assinale a alternativa correta.

a) O acesso aos direitos de Seguridade Social exige a realização de atividade laborativa e, por consequência, o recolhimento de contribuições previdenciárias.

b) Previdência Social é um conjunto de ações de ordem caritativa destinadas ao fomento da proteção social.

c) Saúde é um direito fundamental, direito de todos e dever do Estado, consistente na erradicação de doenças.

d) Assistência Social consiste em uma série de políticas públicas destinadas a quem dela necessitar, independentemente de recolhimento de contribuições, cobrindo contingências sociais, como a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

e) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária é objetivo constitucional da área da Saúde.



Educação

17. INSTITUTO CONSULPLAN/Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ/2024

No ano de 2030, por determinação da autoridade máxima municipal, Ana, Maria e Joana foram designadas para compor grupo de trabalho destinado a propor medidas de aprimoramento da gestão pública municipal em suas diversas áreas. Do resultado do esforço do grupo, foram extraídas as seguintes propostas:

I. Ana sugeriu a criação de novo distrito do município. Nesse caso, será necessária a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, à população interessada, seguida da divulgação de Estudos de Viabilidade e edição de Lei Complementar Estadual.

II. Maria propôs a criação, mediante lei, de Conselho de Contas Municipal, a fim de aprimorar a fiscalização das finanças, sendo que tal órgão teria competência exclusiva sobre as contas que o Prefeito deve prestar.

III. Joana opinou que o Município aplique, anualmente, trinta por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Supondo-se que a sistemática constitucional à época do caso hipotético apresentado é a mesma que atualmente está em vigor, podem ser consideradas válidas as propostas de:

- a) Joana, apenas.
- b) Ana, Maria e Joana.
- c) Ana e Maria, apenas.
- d) Maria e Joana, apenas.

18.(FADESP/ UEPA – 2020) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Art. 206, o ensino será ministrado com base no princípio de

- a) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, aos estudantes em situação de vulnerabilidade social.
- b) piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar, nos termos de lei federal.
- c) valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.
- d) igualdade e equidade de condições para o acesso e a permanência nas escolas públicas oficiais.



19. (UFPR/ Prefeitura de Curitiba – 2019) Sabe-se que a Educação é direito fundamental constitucional expresso. Todavia, a sua identificação genérica necessita ser melhor detalhada em direitos subjetivos específicos que possuem diferentes regimes jurídicos. Considerando tais peculiaridades, assinale a alternativa correta.

- a) Segundo a Constituição, o ensino será ministrado, entre outros, com base nos seguintes princípios: diferenciação das condições de acesso, disciplina discente, neutralidade das ideias, gestão centralizada e economia de recursos.
- b) As universidades gozam de plena autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
- c) O ensino é livre à iniciativa privada, que está dispensada do cumprimento das normas gerais de educação nacional, devido à existência de regulação legal própria.
- d) A União aplicará, anualmente, nunca menos que 10%, e os Estados, Distrito Federal e Municípios, nunca menos que 5% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.
- e) Não há previsão constitucional para que o Estado garanta programas suplementares de material didático escolar, transporte e alimentação, mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação obrigatoriamente deve regular a matéria no tocante à Educação Básica.

Meio ambiente

20. (UFPR/ TJ-PR – 2019) A Constituição da República de 1988 estabelece um regime jurídico de proteção ao meio ambiente bastante interventivo. Para a efetividade desse sistema, são impostas algumas incumbências ao Poder Público. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas:

- 1. Ao Poder Público e à coletividade é imposto o dever de preservação do meio ambiente até mesmo para as futuras gerações.
- 2. É incumbência estatal a preservação da integridade do patrimônio genético do país.
- 3. É dever estatal constitucional o controle da produção de agrotóxicos, em sendo substâncias que comportem risco para a qualidade de vida e ao meio ambiente.
- 4. Há previsão constitucional expressa para que o explorador de recursos minerais fique obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, na forma da lei, e sendo previsto que o órgão público competente exija a solução técnica para o caso.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.



- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

21. (FUNDATEC / IGP-RS – 2017) Assinale a alternativa que contém todos os entes elencados como patrimônio nacional pelo art. 225 da Constituição Federal Brasileira.

- a) Sertão, Caatinga, Serra do Mar, Mata de Araucárias e Zona Costeira.
- b) Floresta Amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira.
- c) Floresta Amazônica brasileira, Caatinga, Tundra brasileira, Mata de Araucárias e Sertão.
- d) Mata de Araucárias, Tundra brasileira, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Cerrado.
- e) Sertão, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Zona Costeira.

Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso

22. INSTITUTO CONSULPLAN/DPE-PR/2024

Sobre as normas constitucionais a respeito da família e sua aplicação e interpretação no ordenamento jurídico brasileiro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A entidade familiar pode ser definida como aquela constituída pelo casamento civil ou casamento religioso com efeito civil, pela união estável entre o homem e a mulher ou por pessoas do mesmo sexo e pela comunidade formada por qualquer dos pais.

() Não viola a Constituição a edição de lei infraconstitucional que adote critérios de diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros.

() A Constituição Federal autoriza a dissolução do casamento civil pelo divórcio direto, desde que comprovada a prévia separação judicial por mais de um ano.

() O dever do Estado em assegurar a assistência à família, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas, se reserva à proteção da mulher.

A sequência está correta em

- a) V, F, V, F.
- b) V, F, F, F.
- c) F, V, V, V.
- d) F, V, F, V.

23.(UFPR/ TJ-PR – 2019) A família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso receberam tratamento prioritário na Constituição de 1988, reconhecendo-se, inclusive, a vulnerabilidade



como uma característica essencial merecedora de atenção. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Segundo a redação constitucional, os direitos e deveres da sociedade conjugal são exercidos com igualdade entre o homem e a mulher, ressalvada a natural vocação da mulher para com as obrigações do lar.
- b) Nos termos da Constituição da República de 1988, apenas a família é a responsável por colocar a criança a salvo da opressão e da discriminação, não cabendo ao Estado intervir em sua condição, salvo mediante autorização.
- c) O texto constitucional atual tornou obrigatória a participação de entidades não governamentais em programas estatais de atenção à saúde da criança, do adolescente e do jovem.
- d) O texto constitucional atual impõe como obrigatória a existência de legislação sobre normas de construção dos logradouros e edifícios de uso público, a fim de garantir acesso adequado aos portadores de deficiência.
- e) A proteção constitucional especial ao jovem implica a adoção da idade mínima de 12 anos para a admissão ao trabalho.

24.(UFPR/ TJ-PR – 2019) A vulnerabilidade social de determinados grupos é detalhadamente protegida pelo sistema constitucional estabelecido em 1988. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Segundo a redação constitucional, a entidade formada por apenas um dos pais e seus descendentes é uma categoria especial semifamiliar, haja vista a falta de um homem ou de uma mulher como condição básica da existência familiar completa.
- b) Nos termos da Constituição, o planejamento familiar é um dever estatal inerente às instituições públicas competentes para a intervenção social nessa seara, a fim de serem evitados problemas populacionais.
- c) A adoção é um procedimento de livre exercício particular, sendo vedada a assistência estatal, exceto para a adoção por parte de estrangeiros.
- d) A Constituição da República prevê o dever de estabelecimento, por lei, de um plano nacional de juventude, política pública a ser articulada entre as esferas estatais e cuja duração será decenal.
- e) A Constituição estabelece formalmente o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, porém não existe obrigação constitucional para que os filhos maiores ajudem ou amparem os pais na velhice ou carências – em que pese tal dever tenha sido estabelecido por legislação infraconstitucional.



GABARITO

- | | | | | | |
|----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1. | LETRA C | 9. | LETRA A | 17. | LETRA A |
| 2. | LETRA D | 10. | LETRA B | 18. | LETRA C |
| 3. | LETRA A | 11. | LETRA B | 19. | LETRA B |
| 4. | LETRA B | 12. | LETRA C | 20. | LETRA E |
| 5. | LETRA D | 13. | LETRA C | 21. | LETRA B |
| 6. | LETRA E | 14. | LETRA D | 22. | LETRA B |
| 7. | LETRA E | 15. | LETRA C | 23. | LETRA D |
| 8. | LETRA E | 16. | LETRA D | 24. | LETRA D |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.